Receita Federal

MANUAL DO CONTENCIOSO DO AINF

COMITÊ GESTOR DO SIMPLES NACIONAL

SECRETARIA-EXECUTIVA DO COMITÊ GESTOR DO SIMPLES NACIONAL

ESCRITÓRIO REGIONAL DO SIMPLES NACIONAL EM SÃO PAULO

ELABORAÇÃO:

ESCRITÓRIO REGIONAL DO SIMPLES NACIONAL EM SÃO PAULO

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO 3
1.1. PROCEDIMENTOS PARA INFORMAR FASES E RESULTADOS 3
1.1.1. CIÊNCIA DE LANÇAMENTO : 3
1.1.2. INFORMAR FASES E RESULTADOS DO CONTENCIOSO: 3
1.1.3. FORMULÁRIOS ANEXOS AO COMUNICADO CGSN/SE nº 41/2013 3
1.2. CONSULTA PROCESSO: 4
1.3. CÓDIGOS DE IDENTIFICAÇÃO DOS TRIBUTOS / CONTRIBUIÇÕES 4
2. SEFISC - CONTENCIOSO 5
2.1. ACESSO 5
2.2. EVENTOS 6
2.2.1. CIÊNCIA DE LANÇAMENTO 6
2.2.2. IMPOSSIBILIDADES DE INFORMAR CIÊNCIA DE LANÇAMENTO: 8
2.2.3. QUESTIONAMENTO 9
2.2.4. DESFAZER EVENTO 10
2.2.5. IMPOSSIBILIDADES DE DESFAZER EVENTOS: 11
2.3. CONSULTAR PROCESSO 12
2.3.1. CONSULTA GERAL 13
2.3.2. CONSULTA PROCESSO 14
2.3.3. CONSULTA CT 17
2.3.4. QUESTIONAMENTO 23
2.3.5. VALOR CALCULADO 25
3. SIEF PROCESSOS 36
4. FORMULÁRIOS 37
4.1. NOME DO ARQUIVO 37
4.1.1. IDENTIFICADOR DO ENTE: 37
4.1.2. IDENTIFICADOR DO AINF 37
4.1.3. IDENTIFICADOR DO EVENTO 37
4.2. INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO 38
4.2.1. FORMULÁRIO 1: QUESTIONAMENTO 38
4.2.2. FORMULÁRIO 2 - RESULTADO DE APRECIAÇÃO 39
4.2.3. FORMULÁRIO 3 – OUTRAS INFORMAÇÕES 41
4.2.3.1. CIÊNCIA DO SOLIDÁRIO 41
4.2.3.2. DESISTÊNCIA DO QUESTIONAMENTO 42
4.2.3.3. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CT POR MEDIDA JUDICIAL 42
4.2.3.4. REATIVAÇÃO DE COBRANÇA 42
4.2.3.5. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR REPRESENTAÇÃO 43
4.2.3.6. REVISÃO DE LANÇAMENTO 43
4.2.3.7. CORREÇÃO DE DADOS DO AUTO INFORMADOS ANTERIORMENTE 44
4.3. INSTRUÇÕES PARA ASSINATURA DIGITAL DOS FORMULÁRIOS: 45
5. EXEMPLOS: 47
5.1. NOME DO ARQUIVO DOS FORMULÁRIOS: 47
5.2. PREENCHIMENTO DA TABELA DO QUESTIONAMENTO PARCIAL 47
5.3. PREENCHIMENTO DA TABELA DE LANÇAMENTO MANTIDO EM PARTE 48

1. INTRODUÇÃO

Os procedimentos para informar as fases e os resultados do Contencioso do Auto de Infração e Notificação Fiscal – AINF foram disciplinados pela Portaria CGSN/SE nº 22 de 18 de dezembro de 2013.

O Contencioso inclui todas as fases pós-emissão do AINF, incluindo a Ciência do Lançamento

1.1. PROCEDIMENTOS PARA INFORMAR FASES E RESULTADOS

O registro das fases e resultados do Contencioso do AINF será efetuado da seguinte forma:

1.1.1. CIÊNCIA DE LANÇAMENTO :

1.1.1.1. Aplicativo: SEFISC-Contencioso

1.1.1.2. Perfis: FISCAL-RFB, FISCAL-ENT, GESTOR (Ente) e PREPARADOR

1.1.2. INFORMAR FASES E RESULTADOS DO CONTENCIOSO:

1.1.2.1. <u>AINF LAVRADO PELA RFB:</u>

- ✓ Aplicativo: **SIEF-Processo** (qualquer fase)
- ✓ Perfil: "PREPARADOR" do SN e "20-PROC-CRED CONSULTA" e "21-PROC-CREDINF.EV.S/R" do Sief-Processo (item 1.6.1.2 do Manual de Introdução do SEFISC)

1.1.2.2. <u>AINF LAVRADO POR ESTADOS, DISTRITO FEDERAL e MUNICÍPIOS</u>:

- ✓ Aplicativo: **SEFISC-Contencioso** para as funcionalidades:
  - Questionamento **total** de 1ª Instância
  - Desfazer Questionamento total de 1ª instância
- ✓ **FORMULÁRIOS**: eventos para os quais não haja funcionalidades disponíveis no aplicativo SEFISC – Contencioso serão informados por meio dos formulários anexos ao Comunicado CGSN/SE nº 41/2013
- ✓ Perfil: PREPARADOR

1.1.3. FORMULÁRIOS ANEXOS AO COMUNICADO CGSN/SE nº 41/2013

1.1.3.1. <u>F1 - QUESTIONAMENTO</u>:

- ✓ Questionamento Parcial de 1ª Instância
- ✓ Questionamento Total ou Parcial das demais Instâncias

1.1.3.2. <u>F2 – RESULTADOS DE APRECIAÇÃO</u>:

- ✓ Todas as Instâncias

1.1.3.3. <u>F3 – OUTRAS INFORMAÇÕES</u>:

- ✓ Ciência(s) do(s) Solidário(s)
- ✓ Desistência do Questionamento
- ✓ Suspensão por Representação
- ✓ Suspensão por Medida Judicial
- ✓ Reativação de Cobrança
- ✓ Revisão de Lançamento

- ✓ Correção dos Dados do Auto Informados Anteriormente

1.1.3.4. Somente serão registrados os formulários preenchidos com as informações necessárias, mantendo-se o formato de planilha eletrônica do BrOffice (extensão .ods), em arquivos nomeados conforme item 4.1, assinados digitalmente por usuário do ente federado habilitado no perfil "Preparador" do Sefisc e encaminhados ao endereço eletrônico: simples08.contencioso@receita.fazenda.gov.br

1.1.3.5 Para assinar digitalmente o(s) Formulário(s) referidos no item 1.1.3.4 o usuário deverá utilizar a funcionalidade disponibilizada pela própria planilha eletrônica (Instruções no item 4.3 deste manual)

1.1.3.6 Deverá ser utilizado o aplicativo Sefisc-Contencioso no **Portal do Simples Nacional** para registro, pelo próprio ente federado, da apresentação de **Questionamento TOTAL de 1ª Instância** (Item 2.2.3 deste manual). Para o questionamento **PARCIAL** de 1ª instância ou para a apresentação de questionamento nas demais instâncias, e os resultados (decisões) de quaisquer instâncias, inclusive eventuais revisões de ofício efetuados pelo ente federado, os usuários dos Estados, Distrito Federal e Municípios deverão preencher um dos formulários-padrão constantes do anexo único da portaria (subitem 1.1.3.1, 1.1.3.2 e 1.1.3.3 supra) e enviá-lo ao Escritório Regional do Simples Nacional em São Paulo, no endereço eletrônico: "simples08.contencioso@receita.fazenda.gov.br"

1.2. CONSULTA PROCESSO:

O aplicativo SEFISC – Contencioso, disponibiliza funcionalidades de consulta dos dados do Processo, de detalhamentos dos Créditos Tributários, Questionamentos (se houverem) e de Consolidação de Valores.

1.2.1. Aplicativo: SEFISC – Contencioso

1.2.2. Perfil: FISCAL-RFB, FISCAL-ENT, GESTOR (Ente) e PREPARADOR

1.3. CÓDIGOS DE IDENTIFICAÇÃO DOS TRIBUTOS / CONTRIBUIÇÕES

O aplicativo SEFISC-Contencioso utiliza a codificação numérica de 4 dígitos para identificar os créditos tributários do processo conforme Tabela abaixo

Código	Descrição
1343	ICMS – Simples Nacional – Lançamento de Ofício
1344	ISS – Simples Nacional – Lançamento de Ofício
1346	IRPJ – Simples Nacional – Lançamento de Ofício
1354	CSLL – Simples Nacional – Lançamento de Ofício
1357	COFINS – Simples Nacional – Lançamento de Ofício
1362	PIS – Simples Nacional – Lançamento de Ofício
1366	INSS – Simples Nacional – Lançamento de Ofício
1369	IPI – Simples Nacional – Lançamento de Ofício

Essa codificação numérica dos créditos tributários deve ser utilizada pelos usuários de Estados, Distrito Federal e Municípios no preenchimento das informações relativas aos Questionamentos, Resultados Parciais, Revisões de Lançamento e de eventuais Correções de Dados Informados incorretamente.

2. SEFISC - CONTENCIOSO

2.1. ACESSO

O aplicativo Contencioso faz parte do SEFISC, acessível no Portal do Simples Nacional na área restrita aos Entes Federados (www.receita.fazenda.gov.br), conforme perfil de acesso (maiores detalhes ver item 1.6 do Manual de Introdução do SEFISC).

Para acessar o aplicativo "Contencioso" clique sobre a aba SEFISC em Serviços Disponíveis na área restrita do Portal do SN.

P.1: Clique sobre o aplicativo "Contencioso" (Fig. 1)

Fig. 1

P.2: A entrada no aplicativo pode ser feita pelo número do CNPJ (P.2.1) ou pelo número do Processo ou do AINF (P.2.2).

P.2.1.1 Digite o número do CNPJ e clique em OK (Fig. 2).

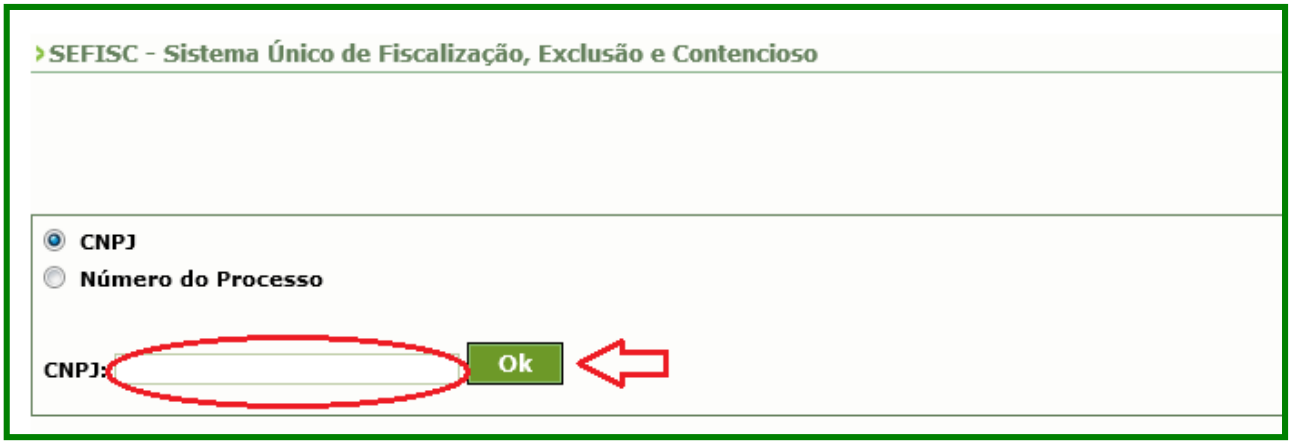


Fig. 2

P.2.1.2 Selecione o processo (**Erro! A origem da referência não foi encontrada.**)

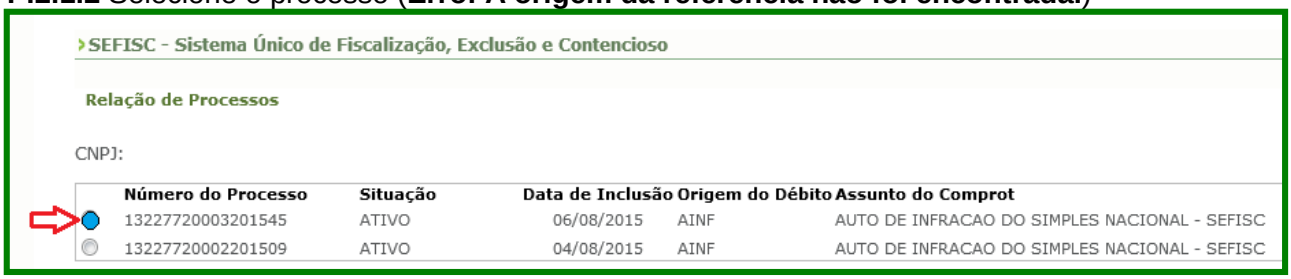


Fig. 3

P.2.2 Digite o número do Processo ou do AINF e clique em OK (Fig. 4Fig. 2)

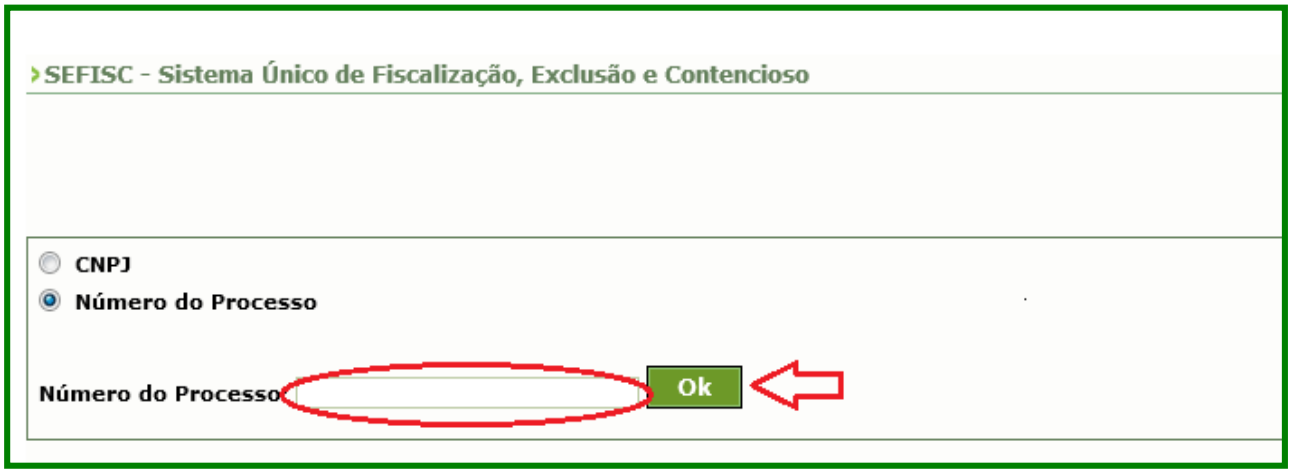


Fig. 4

O aplicativo Contencioso disponibiliza as suas duas funcionalidades básicas em forma de ABA de Menu (**Erro! A origem da referência não foi encontrada.**):

1) Consultar processo
2) Eventos

Fig. 5

2.2. EVENTOS

A aba de menu Eventos possui as seguintes funcionalidades:

- ✓ Ciência de lançamento
- ✓ Questionamento
- ✓ Desfazer evento

2.2.1. CIÊNCIA DE LANÇAMENTO

A ciência do lançamento do AINF é informada exclusivamente via Portal do Simples Nacional, para usuários de qualquer Ente Federado (RFB, Estados, Distrito Federal e Municípios)

Esta funcionalidade tem como finalidade registrar a data e a forma de ciência do AINF.

P.1: Posicione o cursor sobre a aba “Eventos” e clique em “Ciência de Lançamento” (**Erro! A origem da referência não foi encontrada.**).

Fig. 6

P.2: Informe a forma e a data de ciência, utilizando, preferencialmente, o calendário (Fig. 7). O sistema trará automaticamente a data de vencimento da multa.

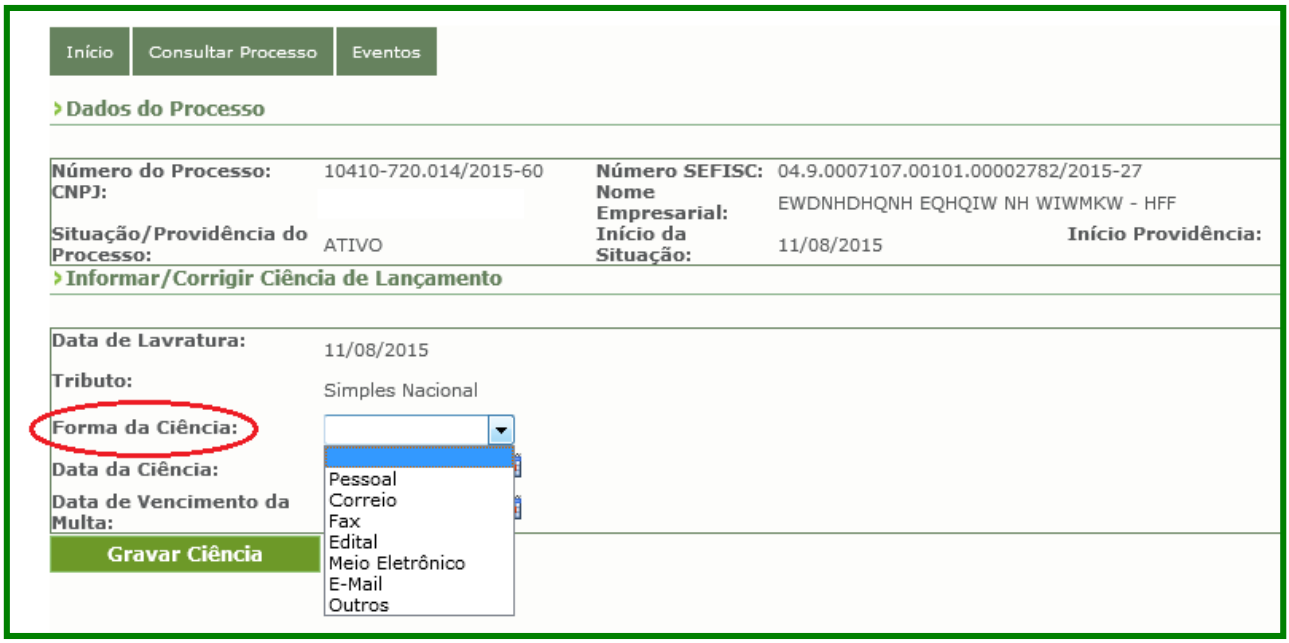


Fig. 7

P.3: Clique em “Gravar Ciência” (Fig. 8).

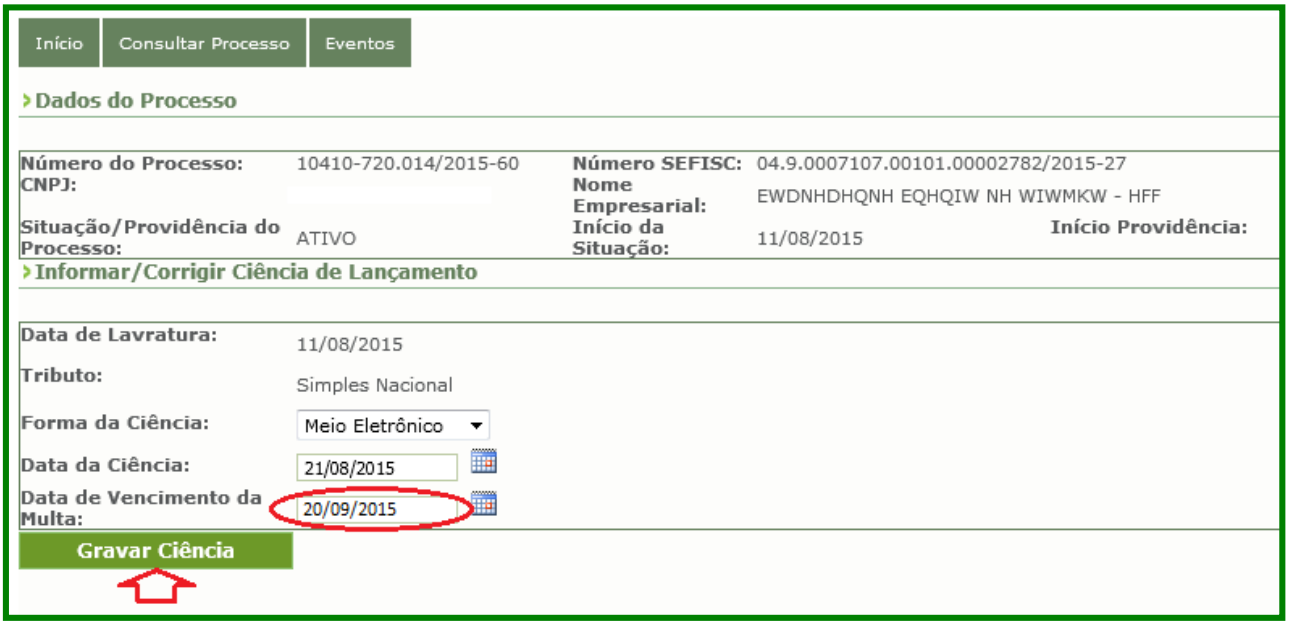


Fig. 8

P.4: Confirme o evento, clicando em “OK” (Fig. 9).

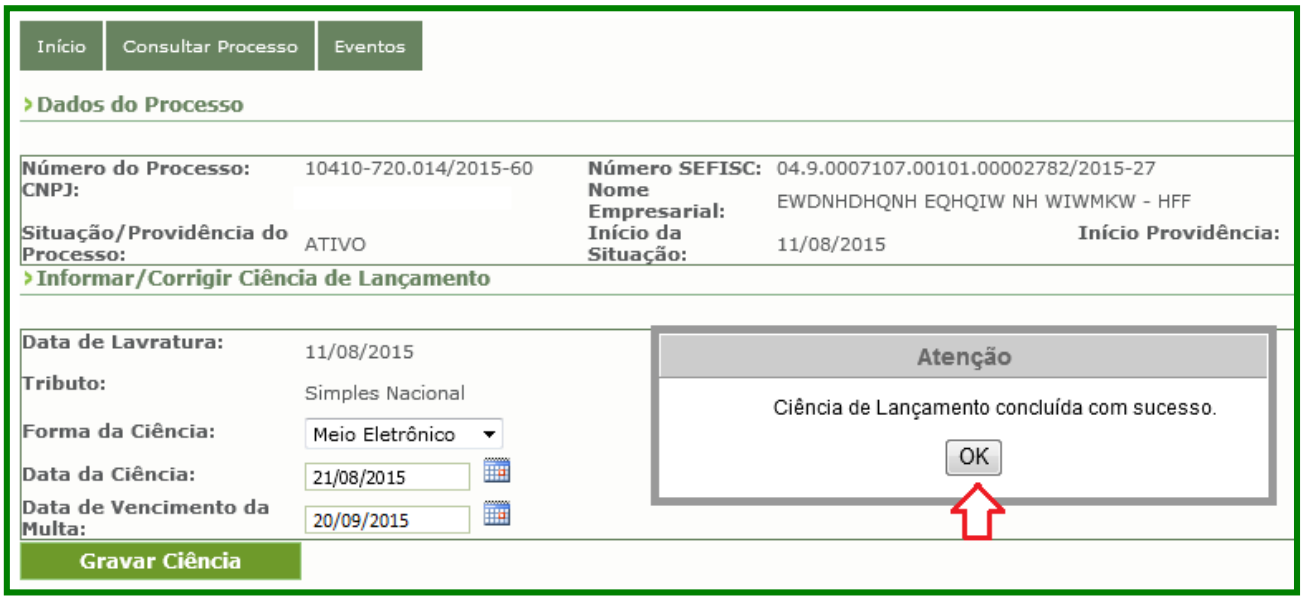


Fig. 9

O Registro da Ciência somente considera-se efetuado quando o aplicativo apresentar a mensagem “Ciência de Lançamento concluída com sucesso”

2.2.2. IMPOSSIBILIDADES DE INFORMAR CIÊNCIA DE LANÇAMENTO:

2.2.2.1. EXISTÊNCIA DE EVENTO POSTERIOR À CIÊNCIA DE LANÇAMENTO

O aplicativo apresenta a mensagem de erro “**Código 81998 – Mensagem: Não Há ciência de lançamento para ser informada ou corrigida neste processo, ou houve eventos informados posteriormente à ciência**” (Fig. 10)

OBS.: Para informar nova data de ciência é necessário desfazer os eventos posteriores. Os usuários de Estados, Distrito Federal e Municípios devem utilizar o próprio aplicativo se o evento posterior tiver sido “Questionamento Total de 1ª Instância”, ou por meio de um dos formulários listados no item 1.1.3 para os demais casos.

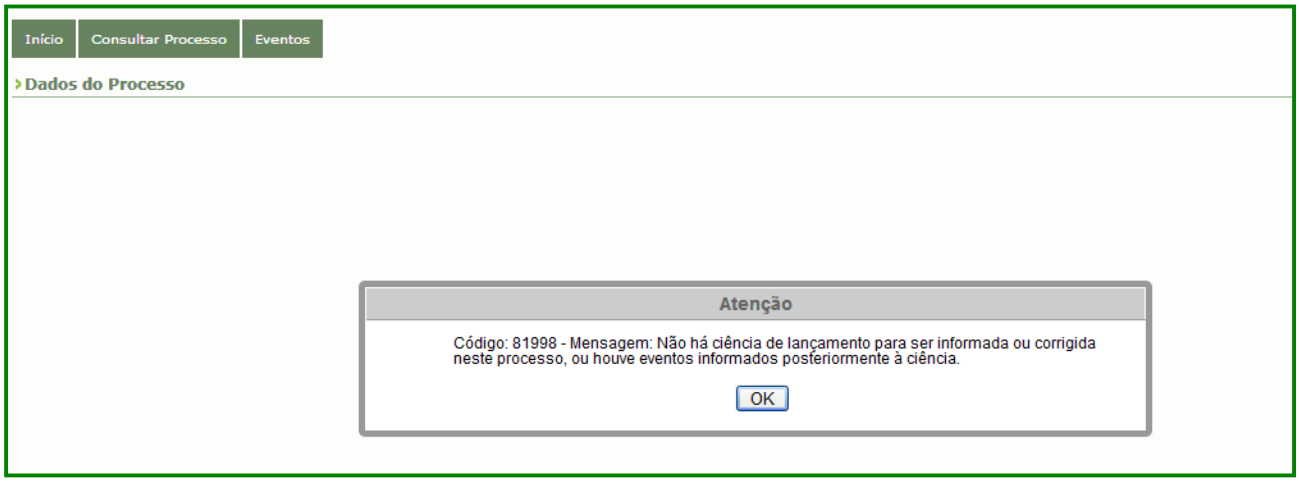


Fig. 10

2.2.2.2. EXISTÊNCIA DE EVENTOS/ALOCAÇÕES DE PAGAMENTOS ORIGINÁRIAS DO MÓDULO COBRANÇA

O aplicativo apresenta a mensagem de erro "**Código 84273 – Mensagem: Existem eventos/alocações no módulo Cobrança que precisam ser desfeitos antes da alteração da ciência**" (Fig. 11)

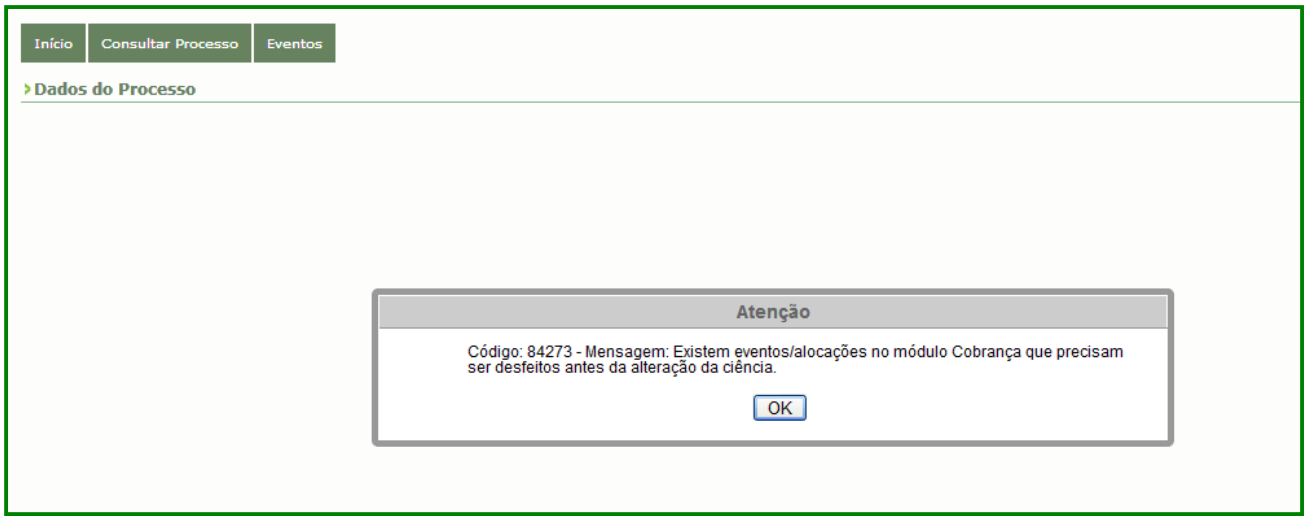


Fig. 11

OBS.: Para informar nova data de ciência é necessário desfazer os eventos/alocações ocorridos no Módulo Cobrança. Os usuário de Estados, Distrito Federal e Municípios deverão solicitar o desfazimento desses eventos por meio de um dos formulários listados no item 1.1.3.

2.2.3. QUESTIONAMENTO

Esta funcionalidade permite aos usuários de Estados, Distrito Federal e Municípios informar o questionamento **total de 1ª instância** dos AINFs por eles lavrados.

P.1: Posicione o cursor sobre a aba "Eventos" e clique em "Questionamento" (Fig. 12).

Fig. 12

P.2: Selecione 1ª instância (em Questionamento) e Total (Questionamento em Relação ao Saldo). Informe a data de apresentação do questionamento e clique em "OK".

OBS.: Se o questionamento for intempestivo e o contribuinte apresentar Preliminar de Intempestividade assinale o "Questionamento Intempestivo com Preliminar"

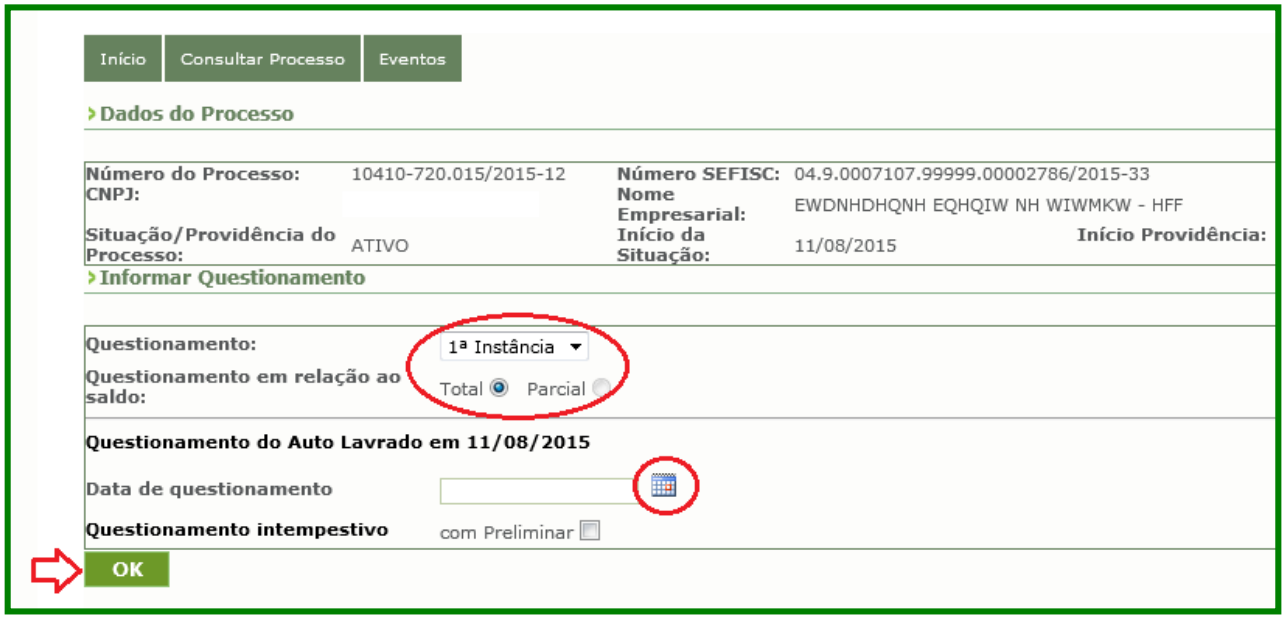


Fig. 13

P.3: O sistema informa que o questionamento foi concluído com sucesso. Clique em "OK" (Fig. 14).

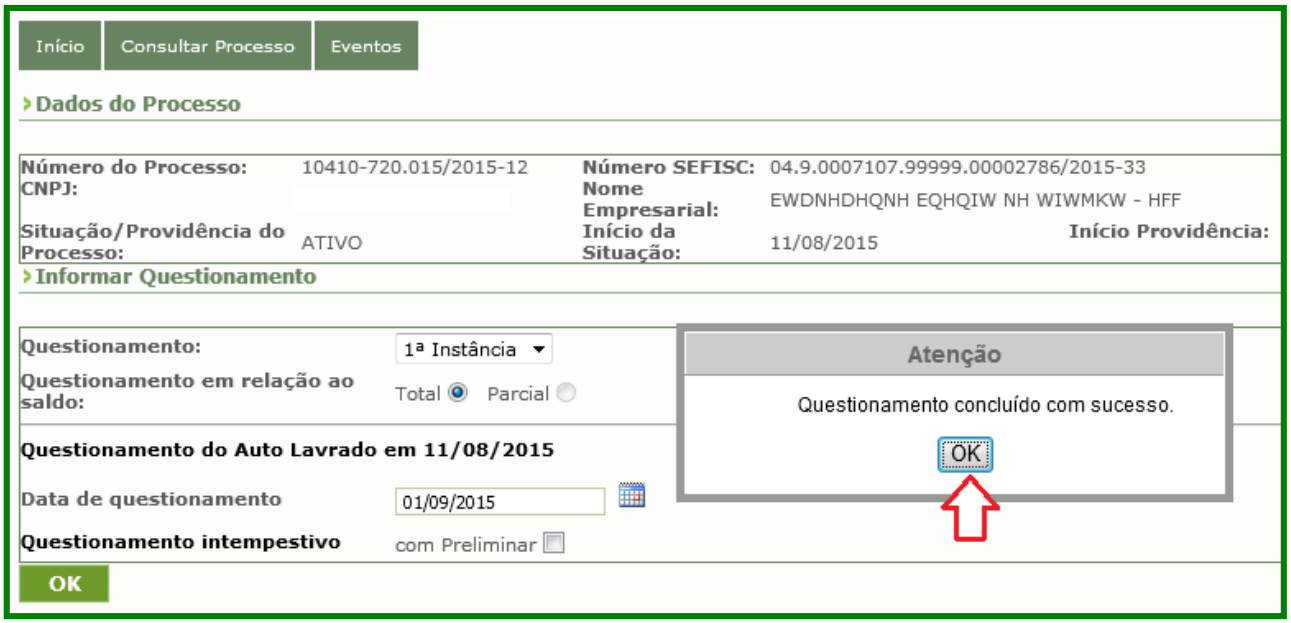


Fig. 14

2.2.4. DESFAZER EVENTO

A funcionalidade permite desfazer o último evento praticado, no caso, "Ciência do lançamento" ou "Questionamento".

P.1: Posicione o cursor sobre a aba “Eventos” e clique em “Desfazer Evento”(Fig. 15) .

Fig. 15

P.2: O sistema traz a situação atual do CT, o evento que será desfeito e como ficará a situação do CT após a mudança. Clique em “Desfazer Evento”(Fig. 16).

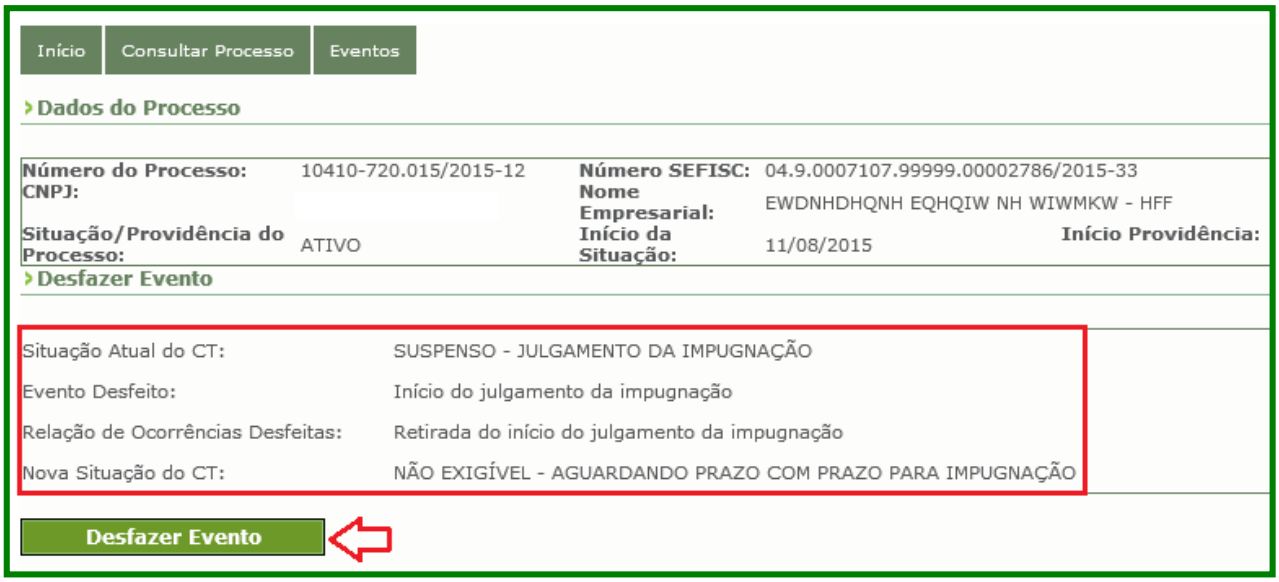


Fig. 16

P.3: Confirme para desfazer o evento, clicando em “OK”. Se não quiser desfazer o evento, clique em “Cancelar”(Fig. 17).

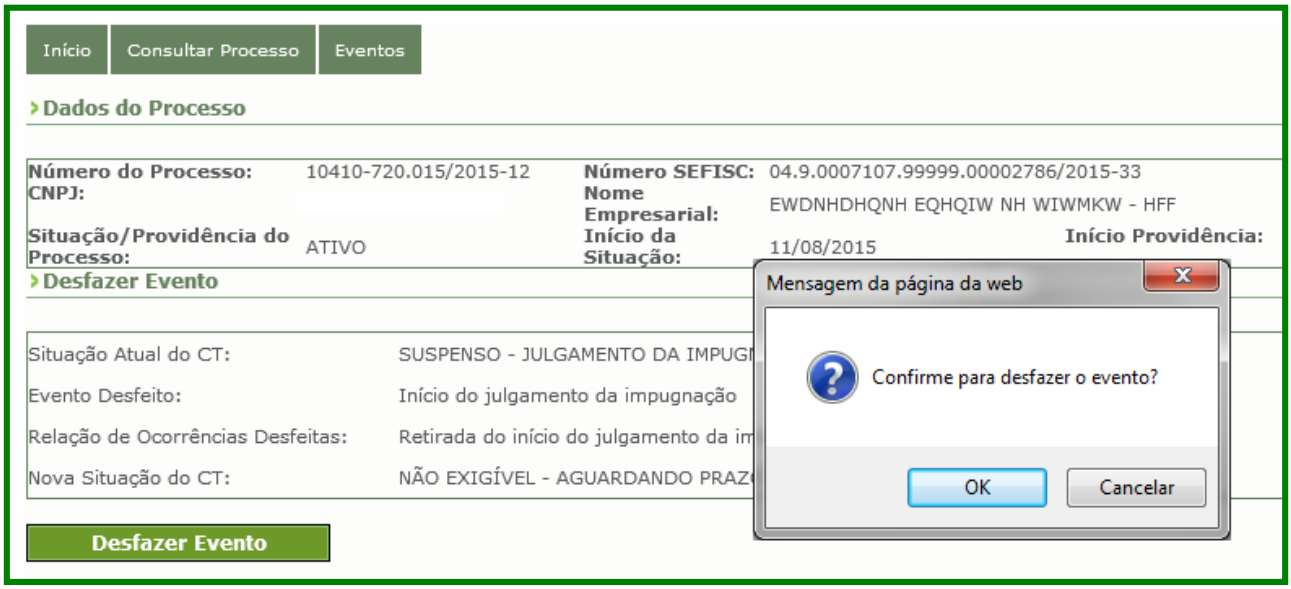


Fig. 17

Na existência de questionamento parcial com desmembramento do processo original ou processos que já possuem resultado de apreciação, o aplicativo apresenta a mensagem de erro "**Código 10008 – Mensagem: Não é possivel desfazer este evento. Evento: xxxxx (*descrição do evento*)** "(Fig. 18)

Fig. 18

OBS.: No exemplo em tela, houve questionamento parcial e o processo foi desmembrado. Para desfazer o evento (questionamento ou ciência de lançamento) os usuário de Estados, Distrito Federal e Municípios deverão solicitar o desfazimento do evento descrito na mensagem por meio FORMULÁRIO 3 – OUTRAS INFORMAÇÕES (item 1.1.3.3.).

2.3. CONSULTAR PROCESSO

A aba de menu "Consultar Processo" (Fig. 19) possui as seguintes funcionalidades:

- Consulta Geral
- Consulta Processo
- Consulta CT
- Consulta Questionamento
- Consulta Valor calculado

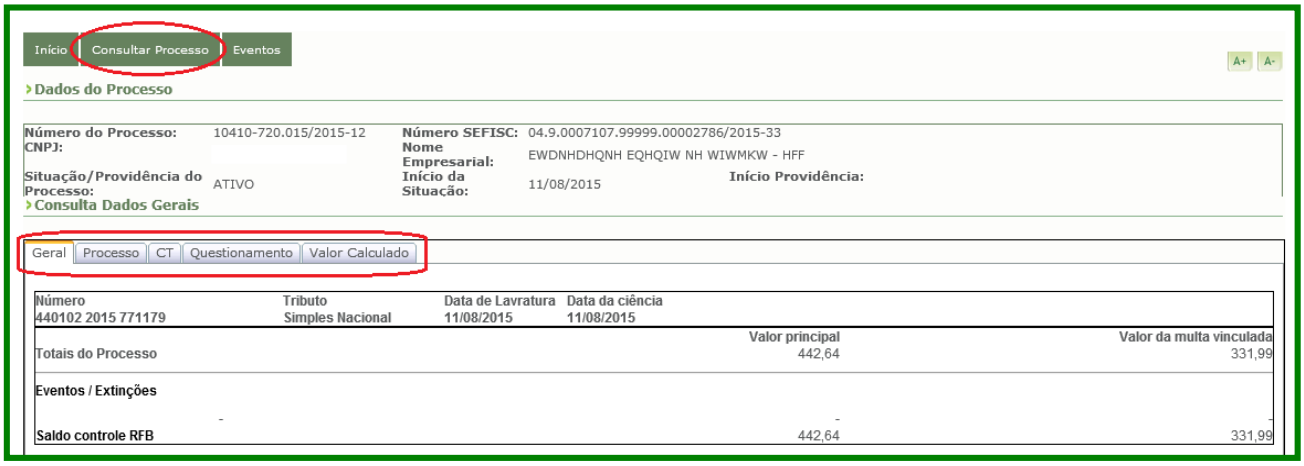


Fig. 19

2.3.1. CONSULTA GERAL

P.1: Clique sobre a aba “Consultar Processo” (Fig. 20).

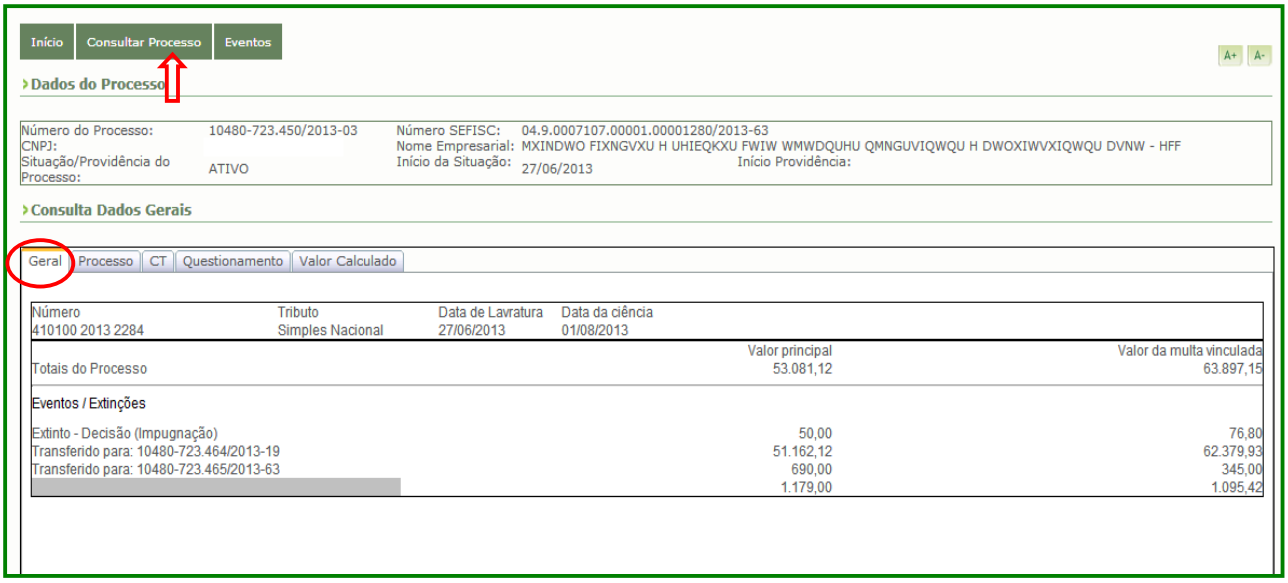


Fig. 20

O sistema apresenta Tela de consulta GERAL com informações referentes aos valores originais totalizados do principal, da multa vinculada, das extinções (se houverem), das transferências de débitos (se houverem) e do saldo remanescente no processo.

EXEMPLO 1 – Processo sem desmembramentos e sem extinções (Fig. 21)

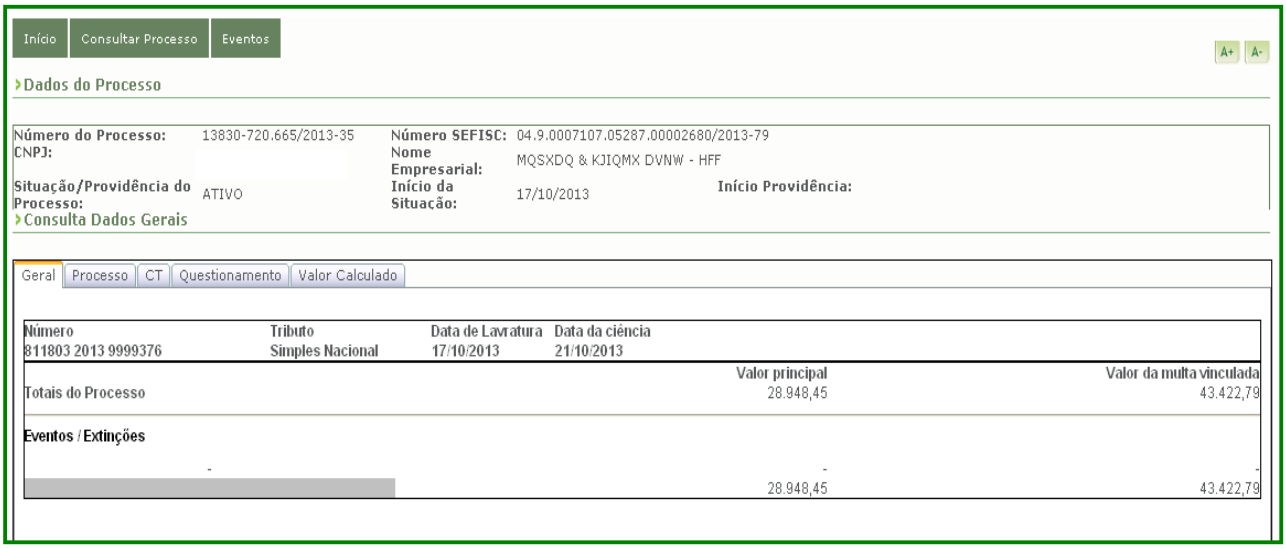


Fig. 21

EXEMPLO 2 – Processo com desmembramentos e extinção do CT por decisão (impugnação) (Fig. 22)

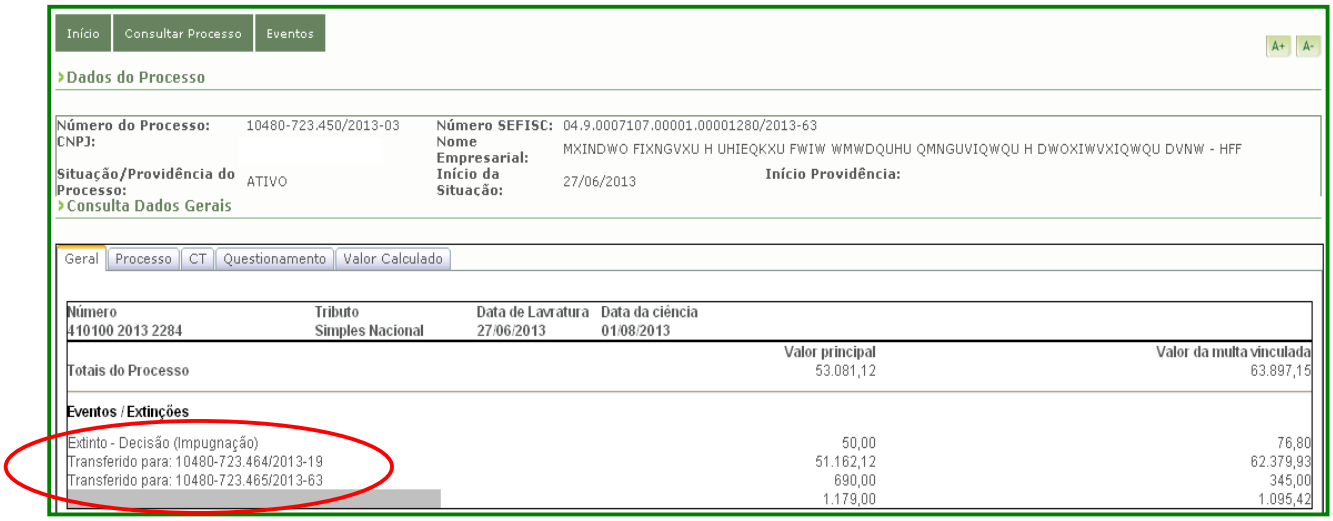


Fig. 22

EXEMPLO 3 – Processo com CT extinto por pagamento (Fig. 23)

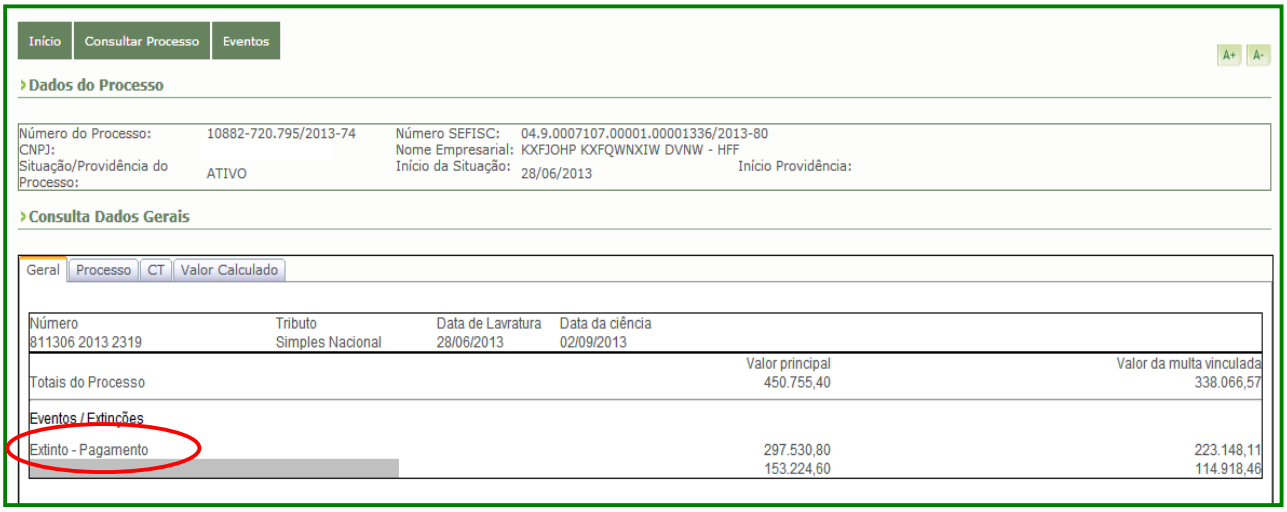


Fig. 23

2.3.2. CONSULTA PROCESSO

P.1: Clique sobre a aba de submenu “Processo”

A funcionalidade Consulta “Processo” permite visualizar as informações da UA de Controle, do Órgão de Localização do Processo, do Ente e Unidade Emissores, Origem do CT, Forma e Data de Cadastramento, dos Processos vinculados (quando existente), do Endereçamento e do Documento

EXEMPLO 1: Processo sem desmembramento (Fig. 24)

Número do Processo: 13830-720.665/2013-35
CNPJ:
Situação/Providência do Processo: ATIVO
Número SEFISC: 04.9.0007107.05287.00002680/2013-79
Nome Empresarial: MQSXDQ & KJIQMX DVNW - HFF
Início da Situação: 17/10/2013
Início Providência:

Geral | Processo | CT | Questionamento | Valor Calculado

Processo

UA de controle:	08.118.03 - ASSIS
Orgão de localização de processo:	1195379 - ENTES FEDERATIVOS SIMPLES NACIONAL-RFB
Ua de localização de processo:	-
Ente Emissor:	Município SAO PAULO
Unidada Emissora :	05287 - DEFIS-SPO
Origem do CT:	Ação Fiscal
Tipo de regime aduaneiro:	-
Forma de cadastramento:	Integração com SEFISC
Data de cadastramento:	17/10/2013
Processo:	ELETRÔNICO

Endereçamento

Tipo:	BRASILEIRO		
Logradouro:	R KWIDXU OXPFVWMQ	Nº:	350
Complemento:	-		
Bairro:	JARDIM EUROPA	CEP:	19814-630
UF:	SP		
Cidade:	ASSIS	Código:	6179
Telefone:	-	Fax:	-
Telex:	-	Email:	-

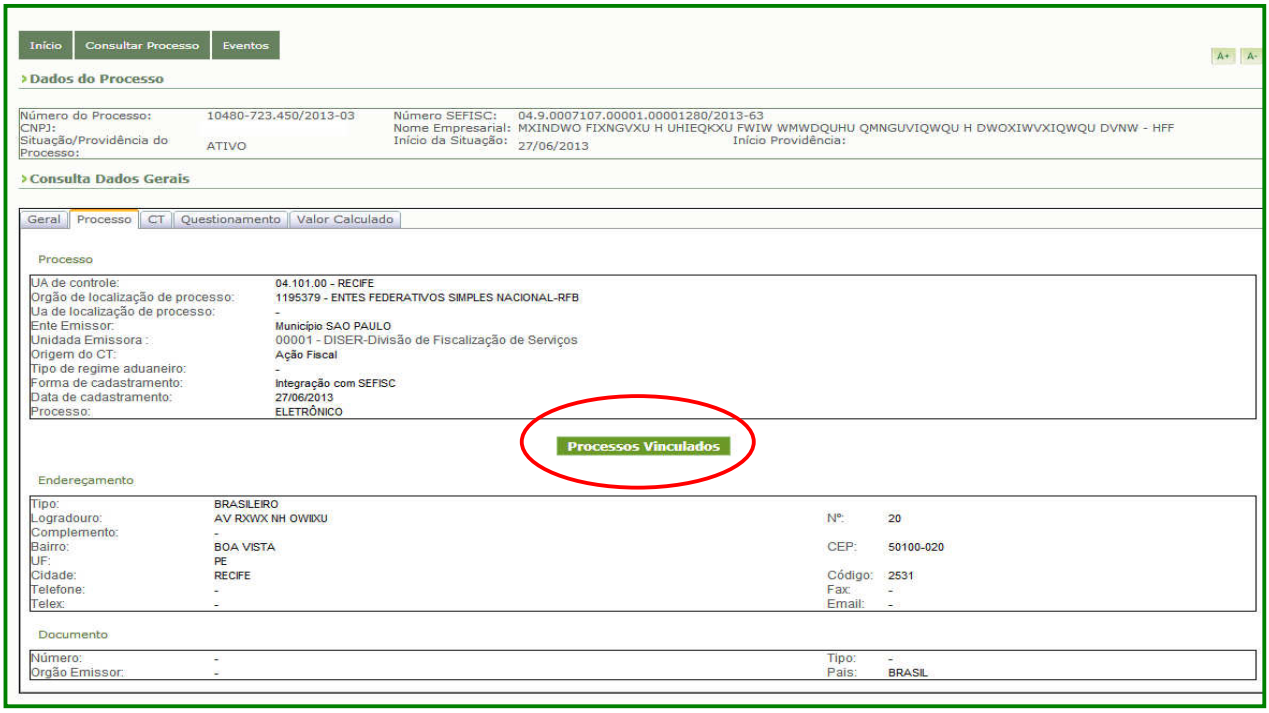
Documento

Número:	-	Tipo:	-
Orgão Emissor:	-	País:	BRASIL

Fig. 24

OBS: Para os AINF's emitidos pelos Estados, DF e Municípios, os campos UA de controle e Órgão de localização de processo são definidos pelo Sief Processos e não têm correlação com os dados cadastrados pelos Entes na Tabela de Unidades do aplicativo SEFISC - RAF.

EXEMPLO 2: Processo com desmembramentos (Fig. 25).



Início | Consultar Processo | Eventos

Dados do Processo

Número do Processo: 10480-723.450/2013-03
CNPJ:
Situação/Providência do Processo: ATIVO
Número SEFISC: 04.9.0007107.00001.00001280/2013-63
Nome Empresarial: MXINDWO FIXNGVXU H UHIEQKXU FWIW WMWDQUHU QMNGUVIQWQU H DWOXIWVXIQWQU DVNW - HFF
Início da Situação: 27/06/2013
Início Providência:

Consulta Dados Gerais

Geral | Processo | CT | Questionamento | Valor Calculado

Processo

UA de controle:	04.101.00 - RECIFE
Orgão de localização de processo:	1195379 - ENTES FEDERATIVOS SIMPLES NACIONAL-RFB
Ua de localização de processo:	-
Ente Emissor:	Municipio SAO PAULO
Unidada Emissora :	00001 - DISER-Divisão de Fiscalização de Serviços
Origem do CT:	Ação Fiscal
Tipo de regime aduaneiro:	-
Forma de cadastramento:	Integração com SEFISC
Data de cadastramento:	27/06/2013
Processo:	ELETRÔNICO

Processos Vinculados

Endereçamento

Tipo:	BRASILEIRO		
Logradouro:	AV RXWX NH OWIDXU	Nº:	20
Complemento:	-		
Bairro:	BOA VISTA	CEP:	50100-020
UF:	PE		
Cidade:	RECIFE	Código:	2531
Telefone:	-	Fax:	-
Telex:	-	Email:	-

Documento

Número:	-	Tipo:	-
Orgão Emissor:	-	País:	BRASIL

Fig. 25

P.2: Clique em “Processos Vinculados” para visualizar os processos vinculados (Fig. 26).

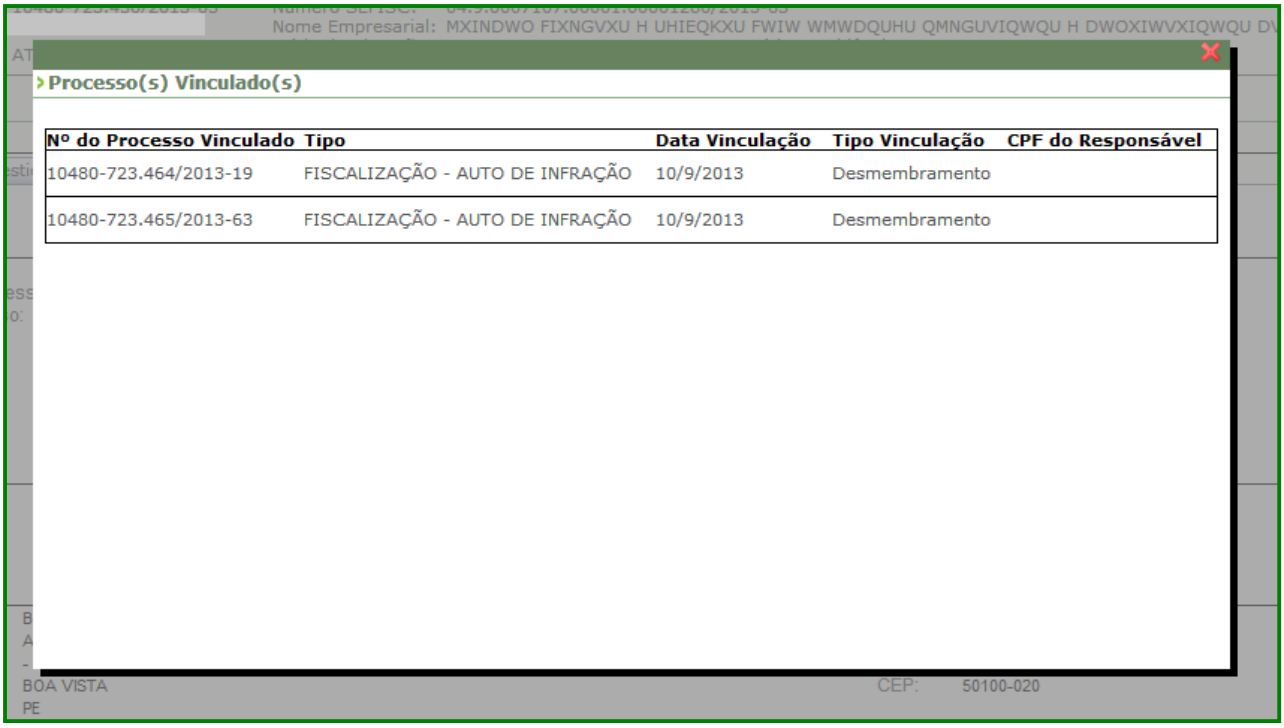


Fig. 26

2.3.2.1. PROCESSOS VINCULADOS

Para fins do controle dos CT’s, nos questionamentos e nos resultados parciais o sistema desmembra o processo original gerando processos vinculados, onde são controlados os CT’s não questionados e não pagos. Os CTs questionados são mantidos no Processo original (Fig. 27).

Fig. 27

No exemplo da Figura 27 (Fig. 27) temos:

Processo Original => nº 10480-723.450/2013-03

Valor original total do principal = R$ 53.081,12

<u>Questionamento parcial - 1ª instância:</u>

Valor não questionado = R$ 51.162,12 (desmembrado para o Processo nº 10480-723.464/2013-19)

Valor questionado = R$ 1.919,00 (mantido no Processo nº 10480-723.450/2013-03):

Resultado de Apreciação - 1ª instância:
Valor Extinto = R$ 50,00
Valor Mantido = R$ 1.869,00

Questionamento parcial - 2ª instância:
Valor não questionado = R$ 690,00 (desmembrado para o Processo nº 10480-723.465/2013-63)
Valor questionado = R$ 1.179,00 (mantido no Processo nº 10480-723.450/2013-03)

Processo vinculado => 10480-723.464/2013-19 (Fig. 28).

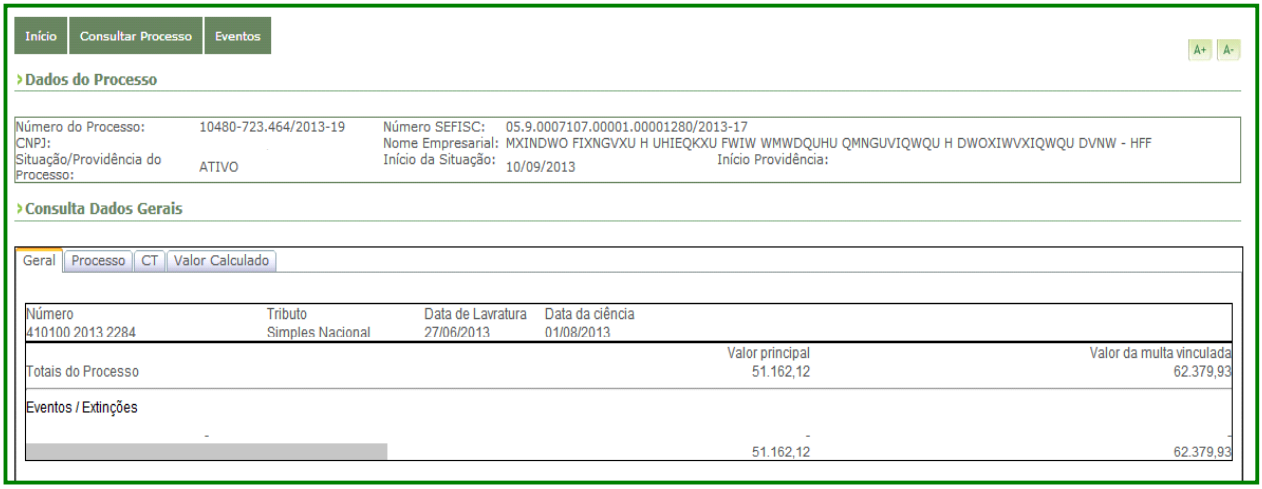


Fig. 28

Processo 10480-723.465/2013-63 (Fig. 29)

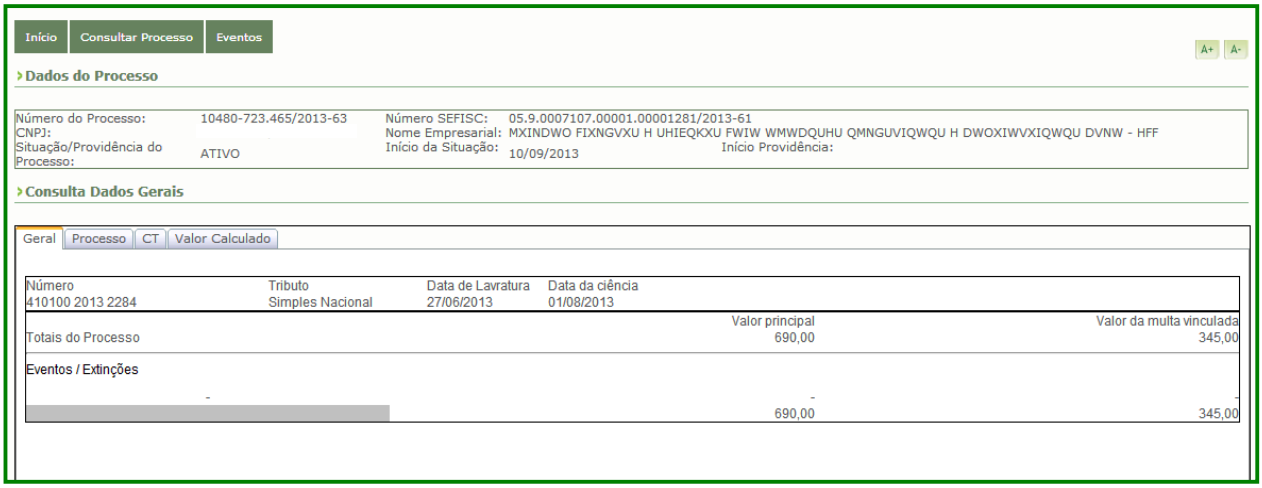


Fig. 29

2.3.3. CONSULTA CT

A funcionalidade Consulta "CT" permite visualizar as informações dos créditos tributários, seus componentes, eventos que afetaram tais componentes e alocações de pagamentos efetuados.

As informações dos CTs do AINF são apresentadas em duas partes:

- Lista de CTs (na parte superior da tela): informações dos Dados Originais do AINF, CT por CT
- Componentes do Processo (parte inferior da tela): informações da situação, valores e eventos referentes ao CT selecionado na lista de CTs da parte superior da tela

P.1: Clique sobre a aba de submenu “CT”.

EXEMPLO 1 – Processo com impugnação total – Suspenso para julgamento da impugnação (Fig. 30).

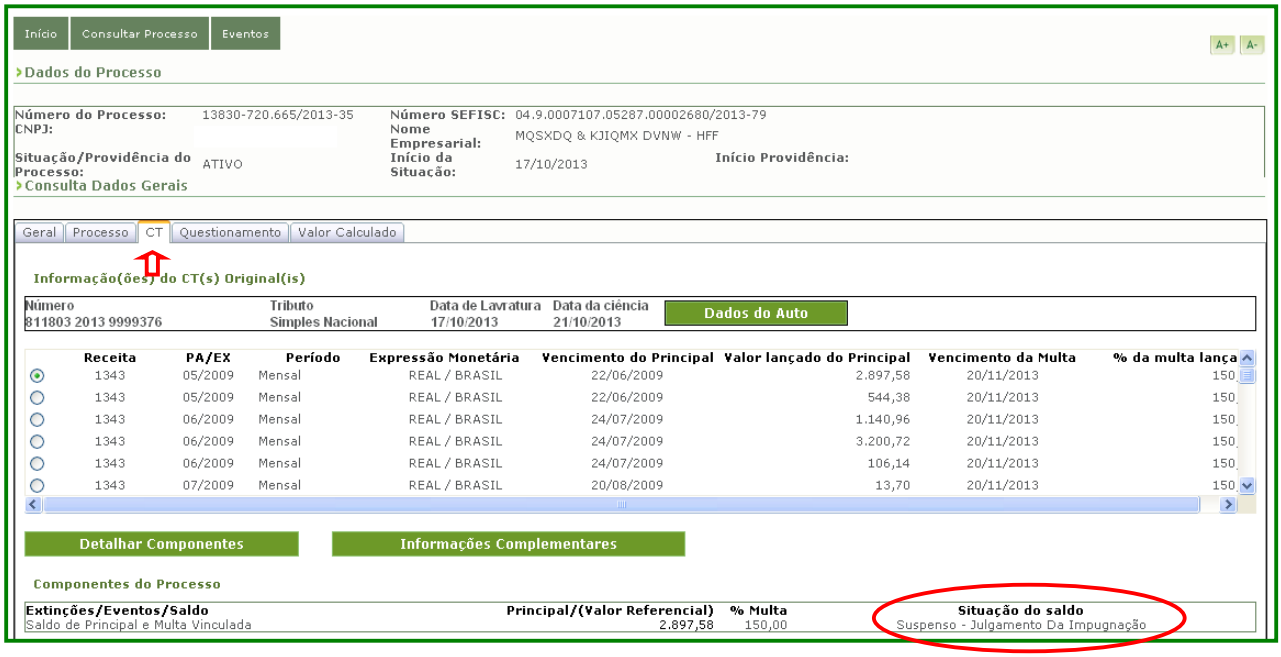


Fig. 30

OBS.: A descrição dos códigos de “receita” dos tributos /contribuições do CTs encontram-se detalhados no item 1.3 deste Manual.

EXEMPLO 2 – Processo com impugnação parcial (Fig. 31)

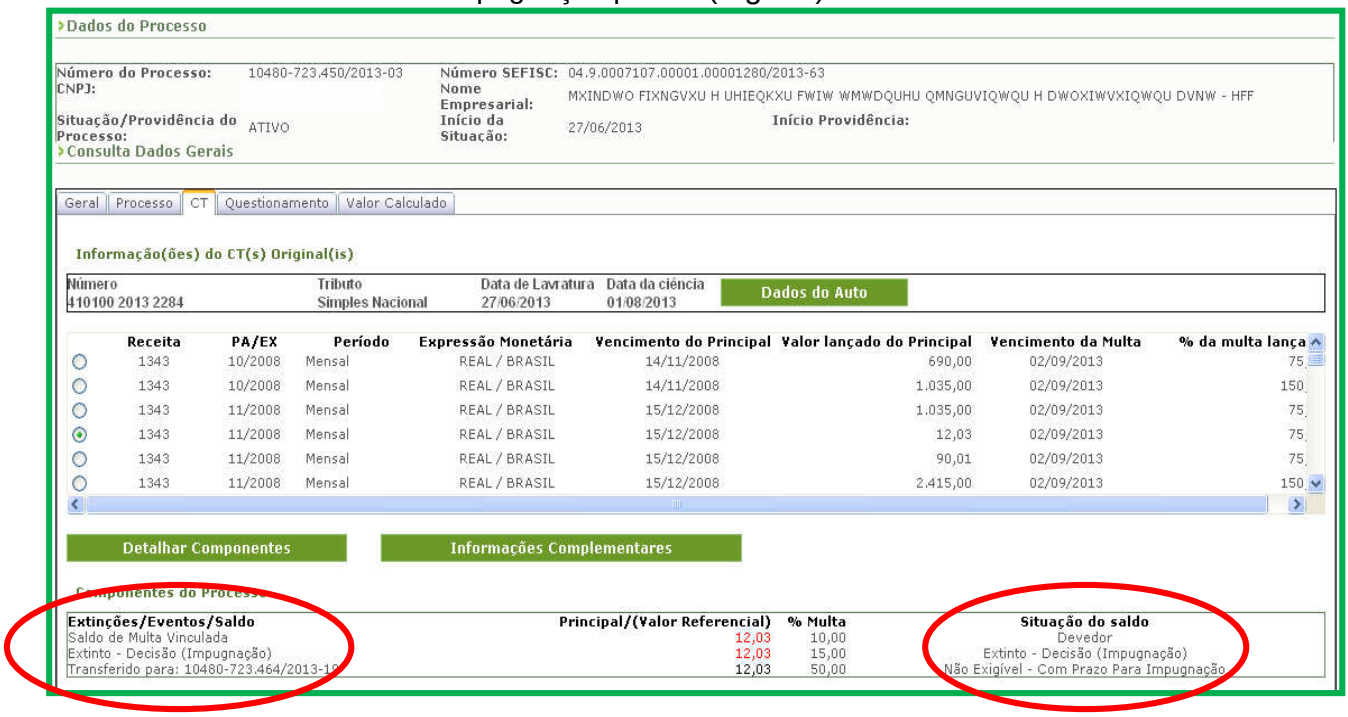


Fig. 31

OBS.: No detalhamento do valor do componente do processo, no caso de questionamento da multa, o valor referencial (valor do principal ao qual está vinculada a multa) é apresentado em vermelho.

EXEMPLO 3 – Processo com CT extinto por alocação de pagamento (Fig. 32)

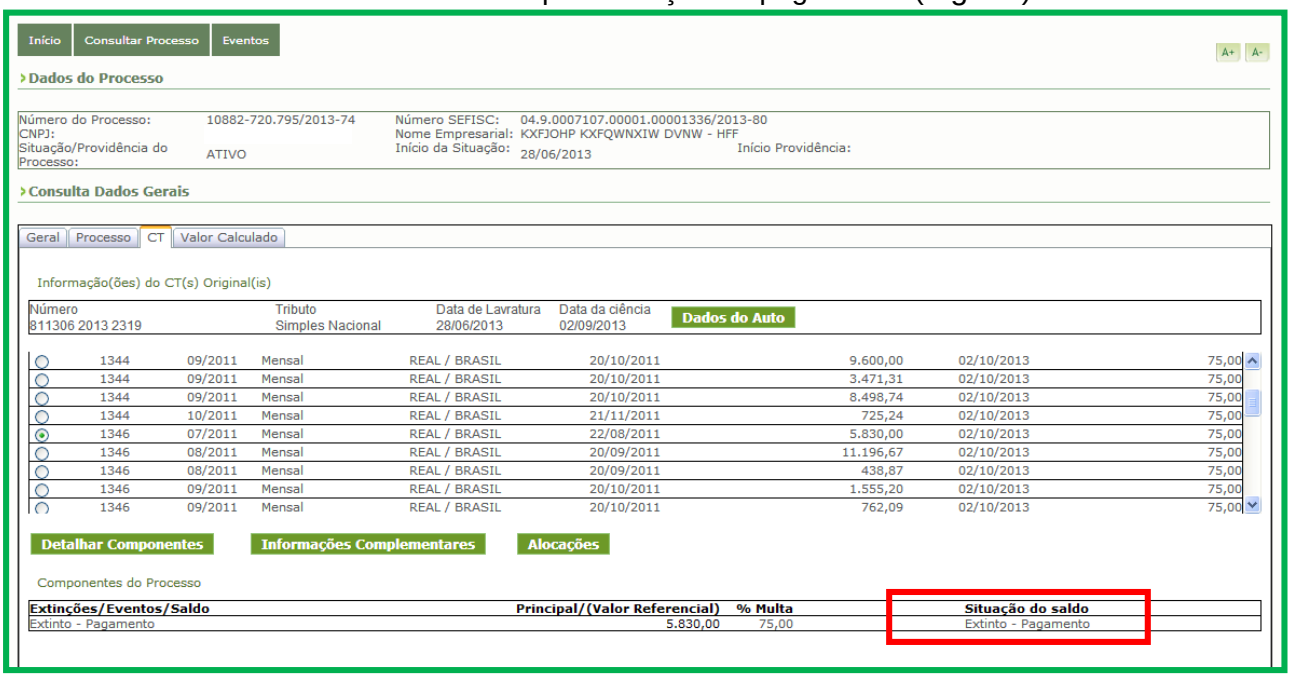


Fig. 32

P.2: Clique no botão "Dados do Auto" (Fig. 33) para consultar informações do AINF originário (Fig. 34).

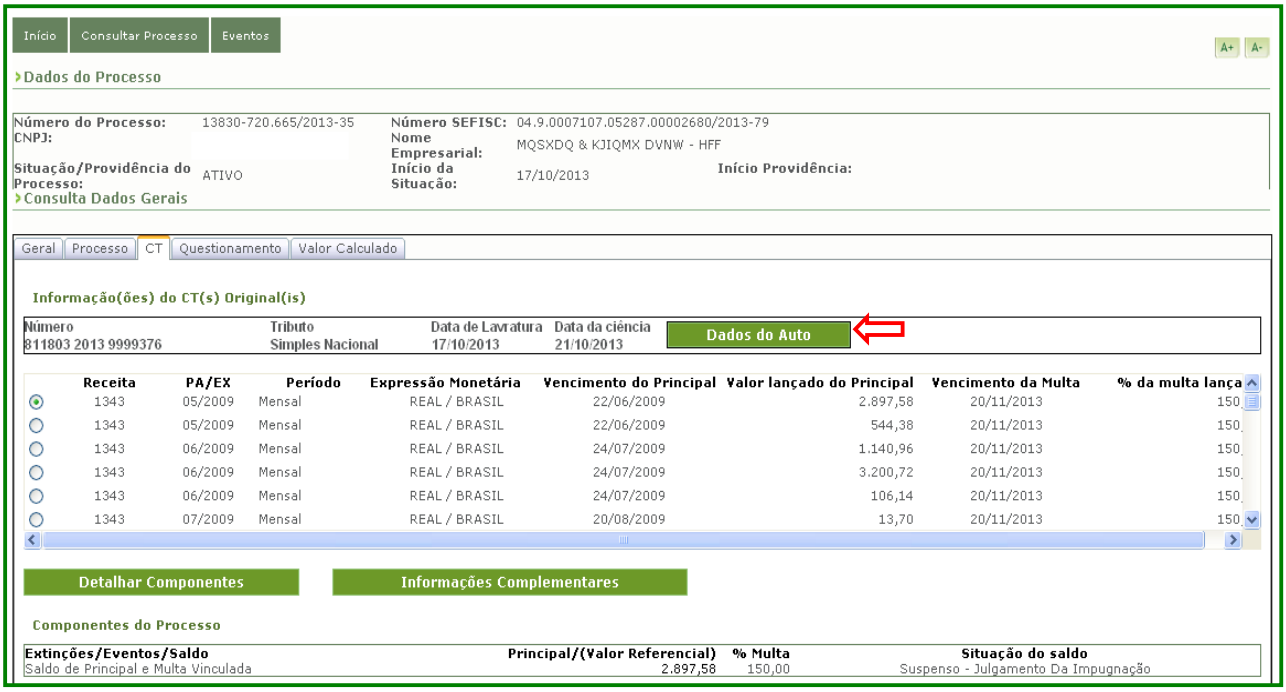


Fig. 33

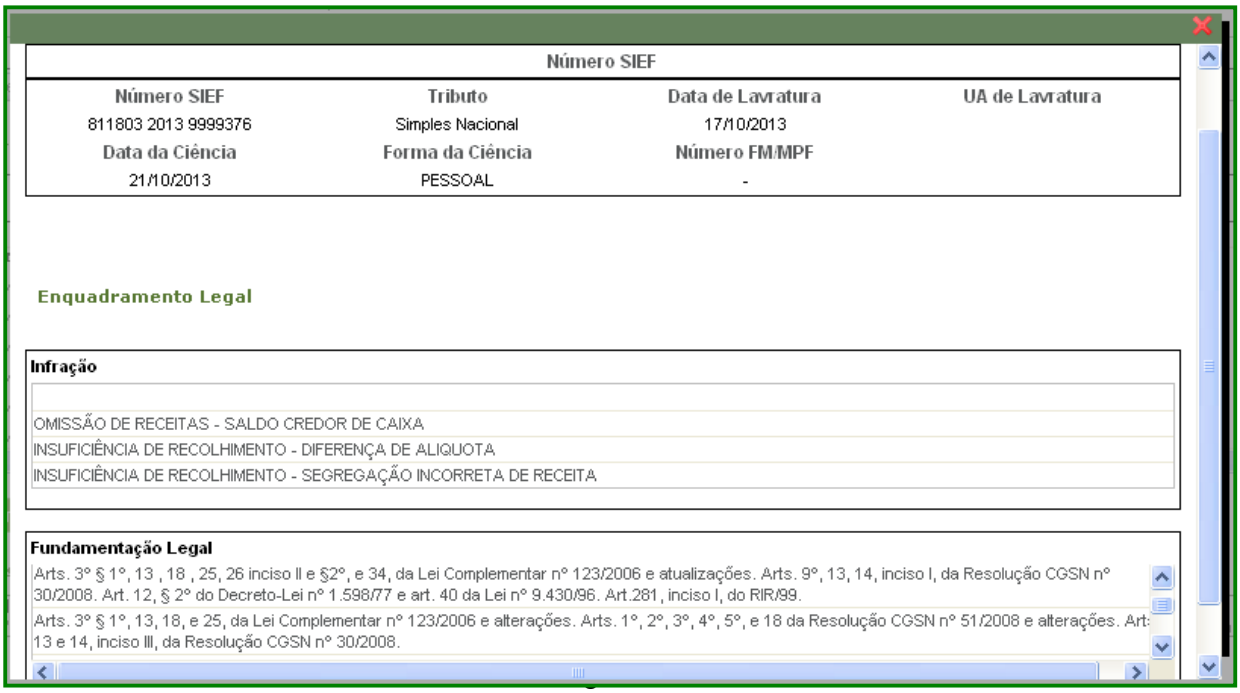


Fig. 34

P.3: Selecione um CT e clique no botão “Detalhar Componentes” .

Nesta tela serão exibidos todos os componentes do CT controlados pelo processo, sem levar em consideração as alocações que não extinguiram o componente.

EXEMPLO 1: CT suspenso - julgamento da impugnação do valor principal (Fig. 35)

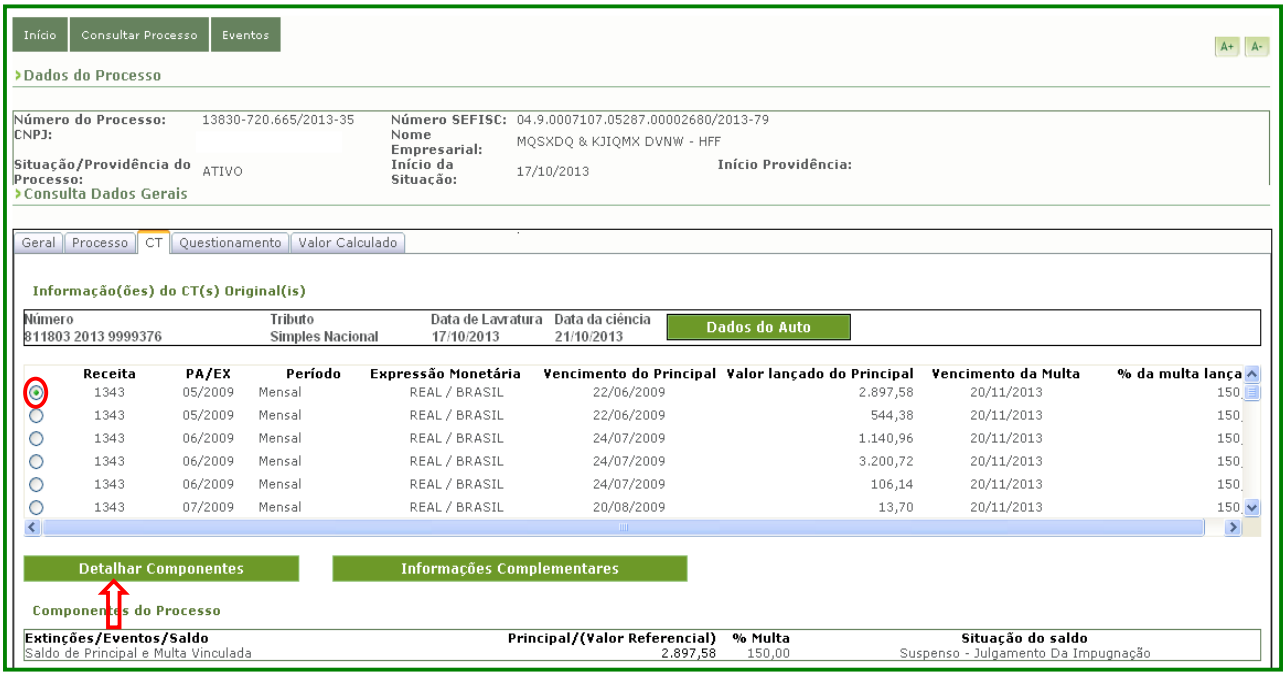


Fig. 35

EXEMPLO 2: CT com saldo devedor de multa. O sistema traz o valor de referência (valor do principal ao qual está vinculada a multa) em vermelho (Fig. 36).

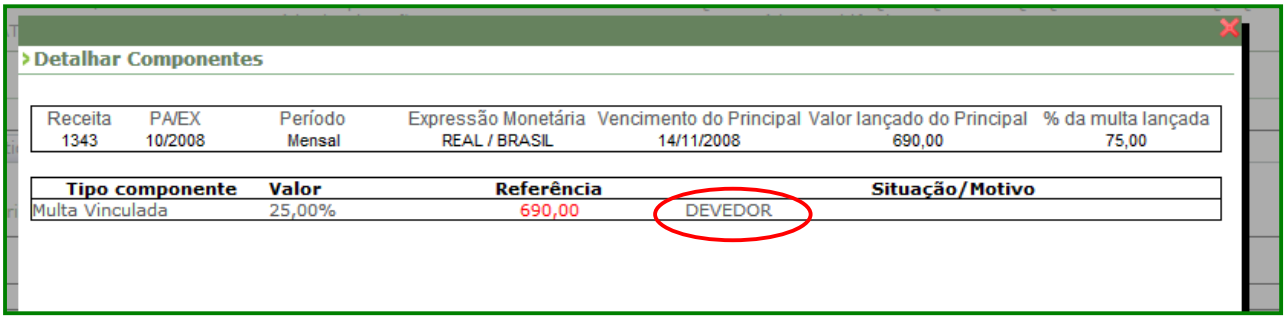


Fig. 36

P.4: Selecione um CT e clique no botão "Informações Complementares" (Fig. 37)para obter dados originais do CT, da descrição do tributo e da fundamentação legal da infração (Fig. 38).

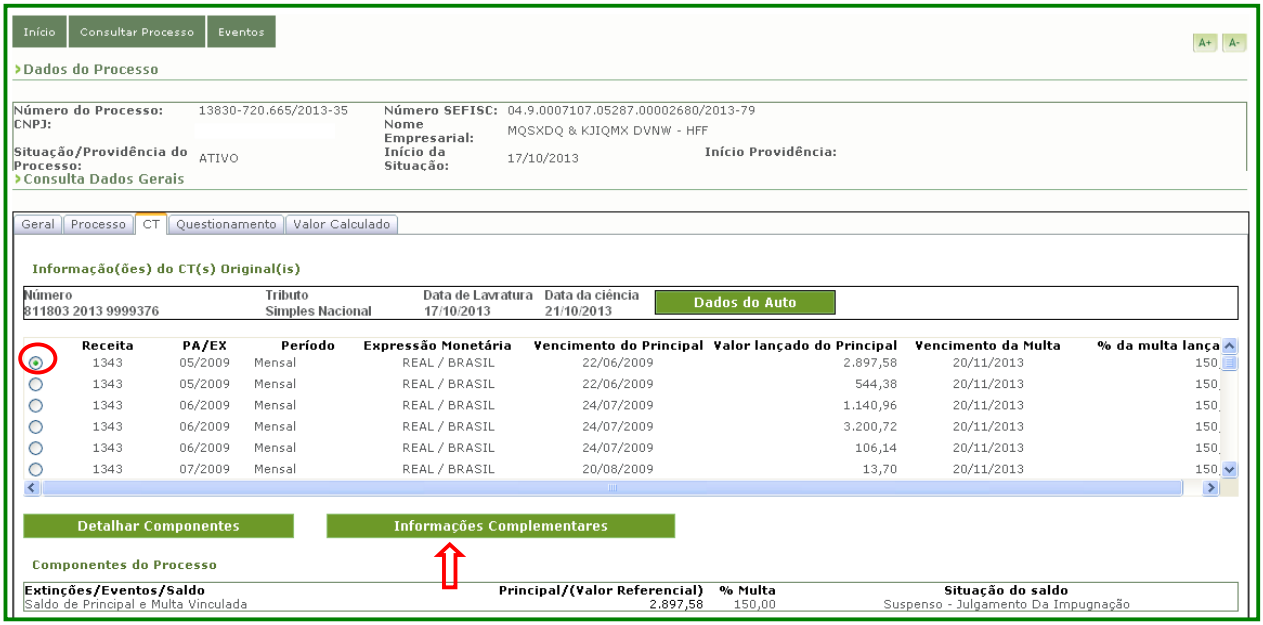


Fig. 37

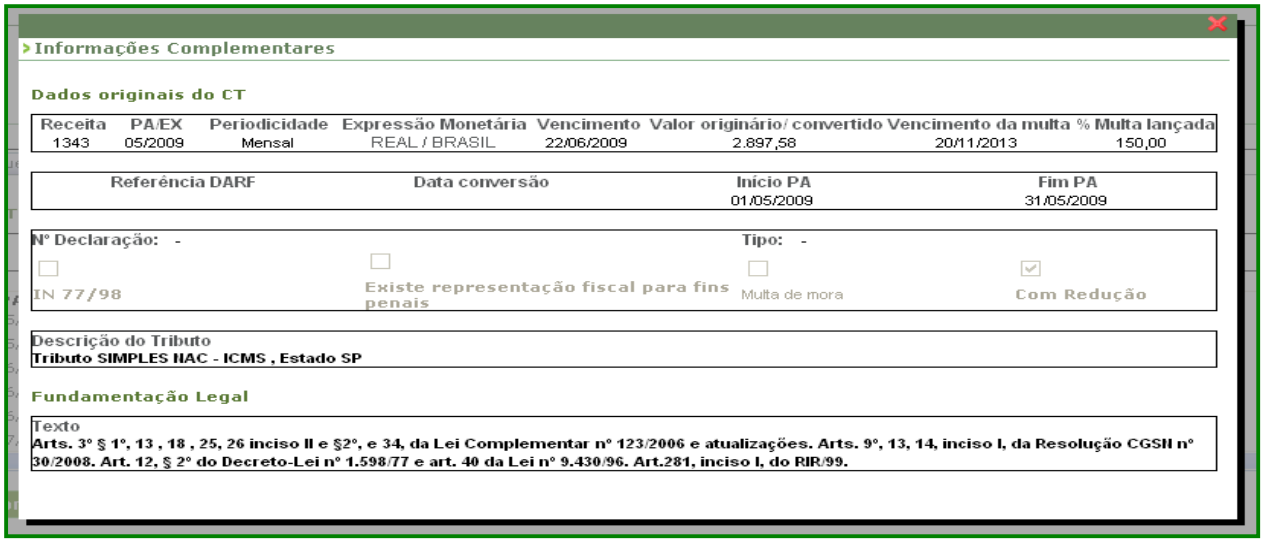


Fig. 38

P.5: Selecione um CT e clique no botão “Alocações” (Fig. 39)para visualizar as informações das alocações por componente processadas por pagamento (Fig. 40). Este botão só estará disponível se existir pagamento alocado.

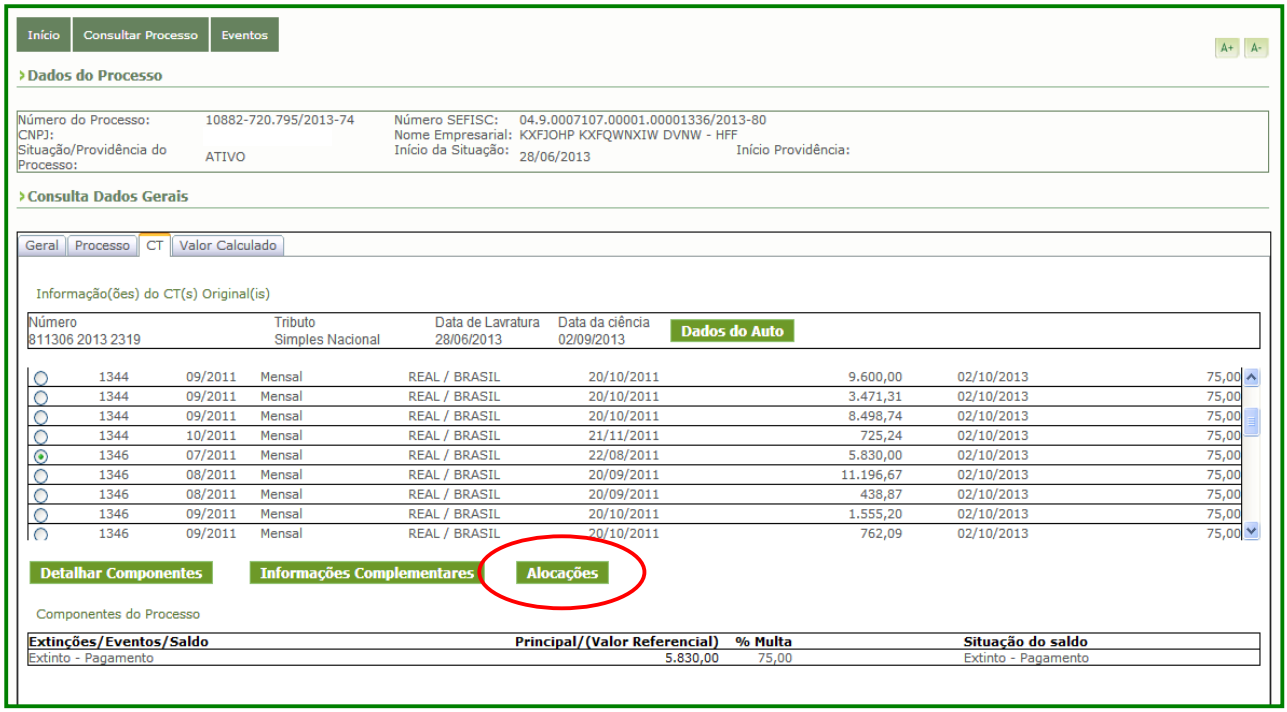


Fig. 39

Fig. 40

2.3.4. QUESTIONAMENTO

A Aba de Submenu "Questionamento" está disponível apenas para os processos que possuam questionamento; disponibilizando as informações das impugnações/recursos existentes no processo e o detalhamento dos resultados, caso existam.

P.1: Clique sobre "Questionamento".

EXEMPLO 1 – Processo com questionamento, sem resultado de julgamento (Fig. 41)

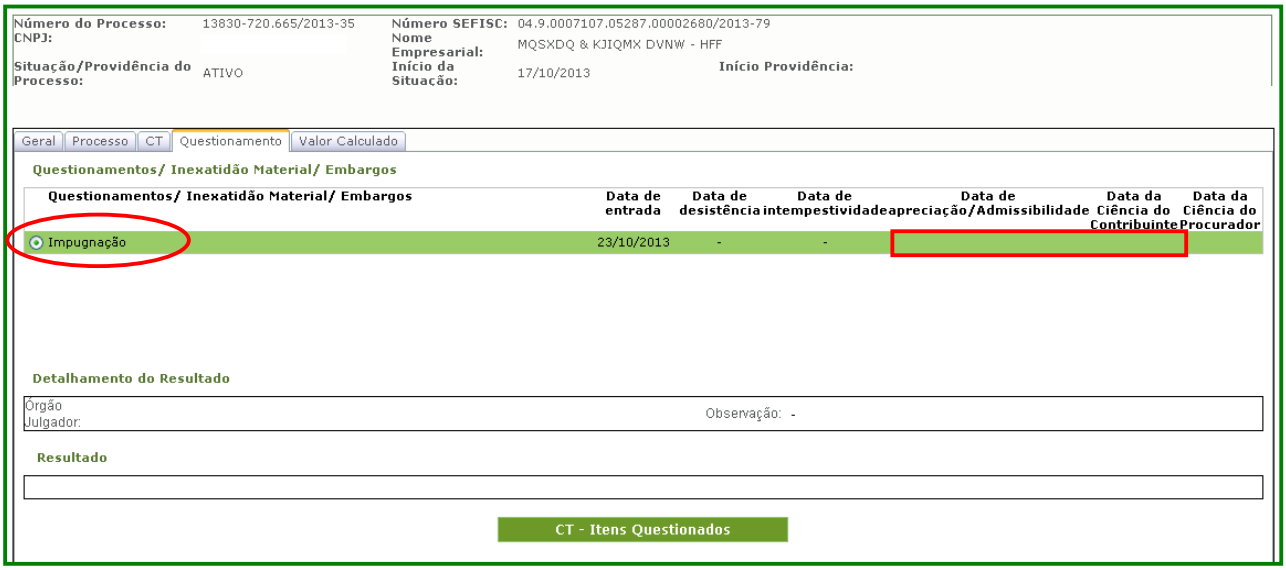


Fig. 41

EXEMPLO 2 – Processo com questionamento e resultado de julgamento (Fig. 42)

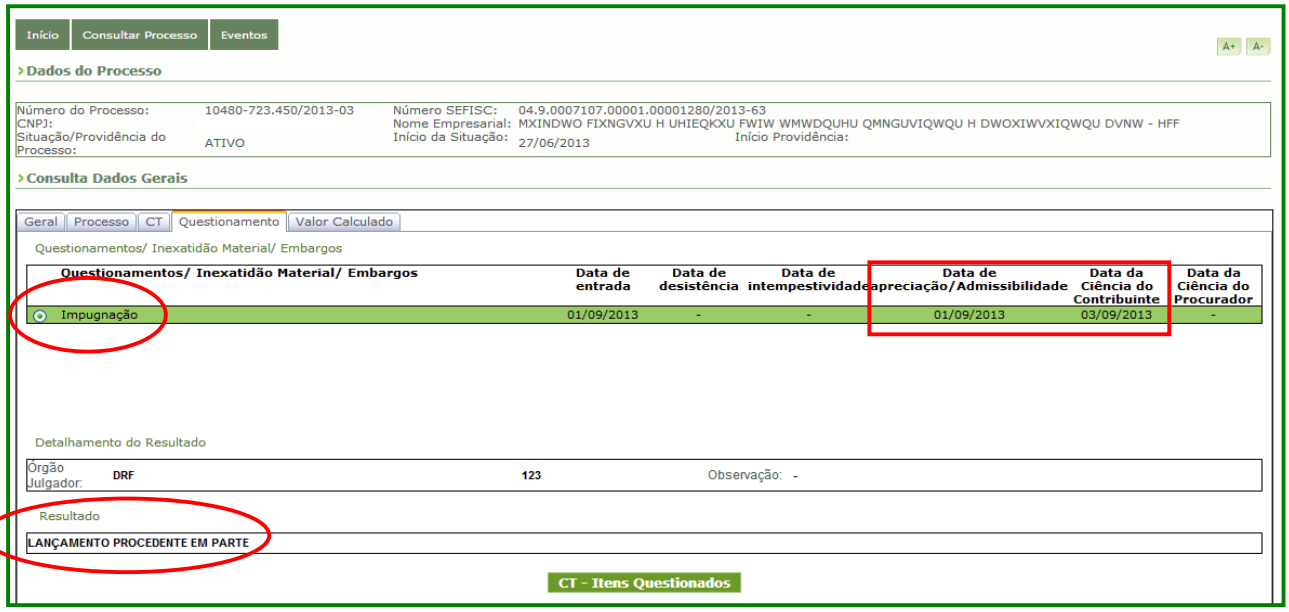


Fig. 42

P.2: Clique no botão "CT – Itens Questionados" para visualizar as informações dos itens questionados e resultados (se houver).

EXEMPLO 1 – Questionamento sem resultado de julgamento (Fig. 43)

CT - Itens Questionados

Informação dos Itens Questionados

Receita	PA/EX	Vencimento do principal	Valor do principal	% Multa vinculada	Resultado do Julgamento Principal	Resultado do Julgamento % Multa
1343	05/2009	22/06/2009	544,38	150,00	-	-
1343	05/2009	22/06/2009	2.897,58	150,00	-	-
1343	06/2009	24/07/2009	1.140,96	150,00	-	-
1343	06/2009	24/07/2009	3.200,72	150,00	-	-
1343	06/2009	24/07/2009	106,14	150,00	-	-
1343	07/2009	20/08/2009	13,70	150,00	-	-
1343	07/2009	20/08/2009	1.931,71	150,00	-	-
1343	07/2009	20/08/2009	3.288,74	150,00	-	-
1344	05/2009	22/06/2009	2.132,37	150,00	-	-
1344	06/2009	24/07/2009	1.187,20	150,00	-	-
1344	06/2009	24/07/2009	110,43	150,00	-	-
1344	07/2009	20/08/2009	651,42	150,00	-	-
1344	07/2009	20/08/2009	4,62	150,00	-	-
1346	05/2009	22/06/2009	168,45	150,00	-	-
1346	06/2009	24/07/2009	4,04	150,00	-	-
1346	06/2009	24/07/2009	17,69	150,00	-	-
1346	06/2009	24/07/2009	315,69	150,00	-	-
1354	05/2009	22/06/2009	390,65	150,00	-	-
1354	06/2009	24/07/2009	105,23	150,00		

Legenda: M-Mantido E-Extinto N- Não admitido A-Admitido D-Anulada a decisão

Fig. 43

EXEMPLO 2 – Questionamento com resultado de julgamento (Fig. 44)

CT - Itens Questionados

Informação dos Itens Questionados

Receita	PA/EX	Vencimento do principal	Valor do principal	% Multa vinculada	Resultado do Julgamento Principal	Resultado do Julgamento % Multa	
1343	10/2008	14/11/2008	690,00	75,00	690,00	75,00	M
1343	10/2008	14/11/2008	100,00	150,00	50,00	150,00	M
			100,00	150,00	50,00	150,00	E
1343	11/2008	02/09/2013	12,03	25,00	12,03	10,00	M
			12,03	25,00	12,03	15,00	E
1343	11/2008	15/12/2008	1.035,00	75,00	1.035,00	75,00	M
1346	10/2008	14/11/2008	94,00	75,00	94,00	75,00	M

Tributo SIMPLES NAC - ICMS , Estado PE

Legenda: M-Mantido E-Extinto N- Não admitido A-Admitido D-Anulada a decisão

Fig. 44

OBS.: Observe a Receita1343 do PA 10/2008 – tela apresenta apenas o valor que permaneceu nesse processo (R$100,00, sendo R$50,00 mantidos e R$50,00 extintos). Os R$ 935,00 não questionados foram transferidos para o processo desmembrado, conforme demonstrado na tela seguinte (Fig. 45).

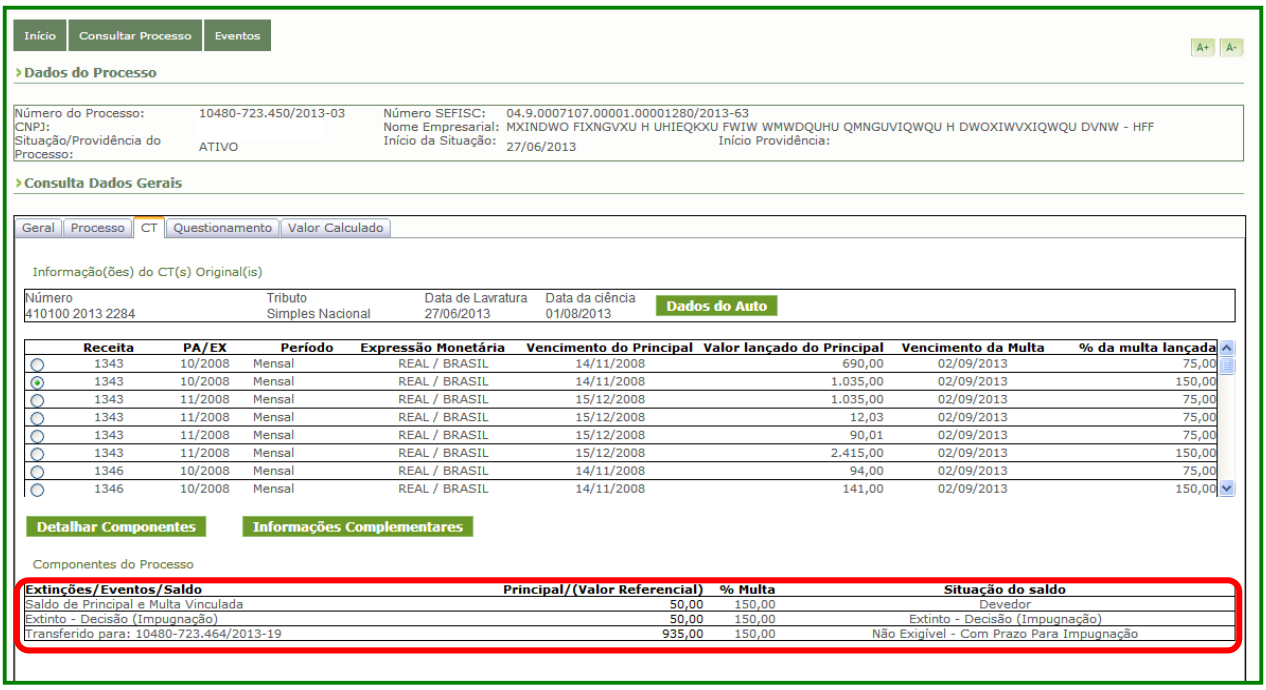


Fig. 45

2.3.5. VALOR CALCULADO

A Aba de Submenu "Valor Calculado" possui funcionalidades que permitem a consolidação dos valores envolvidos no processo de acordo com critérios escolhidos pelo usuário.

Critérios de consulta passíveis de seleção:

- Data de consolidação
- Tipo da consulta: - Consulta por saldo devedor ou valores originais
  - Consulta por débito ou total/tributo

OBS: A consolidação ocorrerá sempre para pagamentos "a vista em moeda corrente"

P.1: Clique sobre a aba de submenu "Valor Calculado"(Fig. 46).

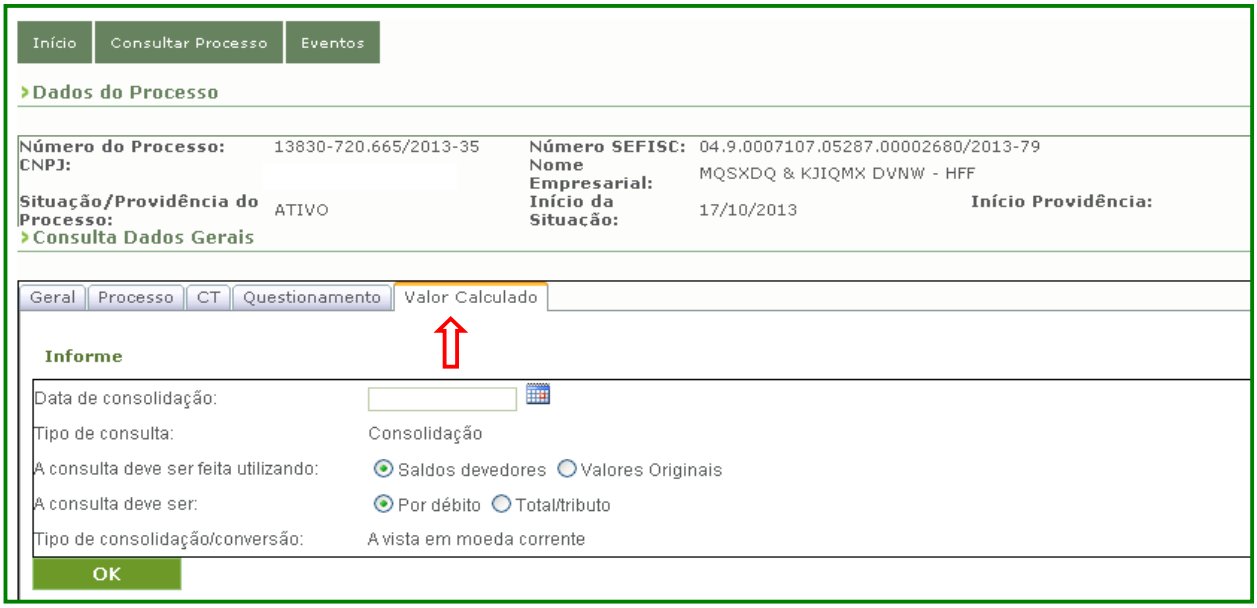


Fig. 46

P.2: Informe a data de consolidação dos valores e o tipo de consulta e clique no botão “OK”.

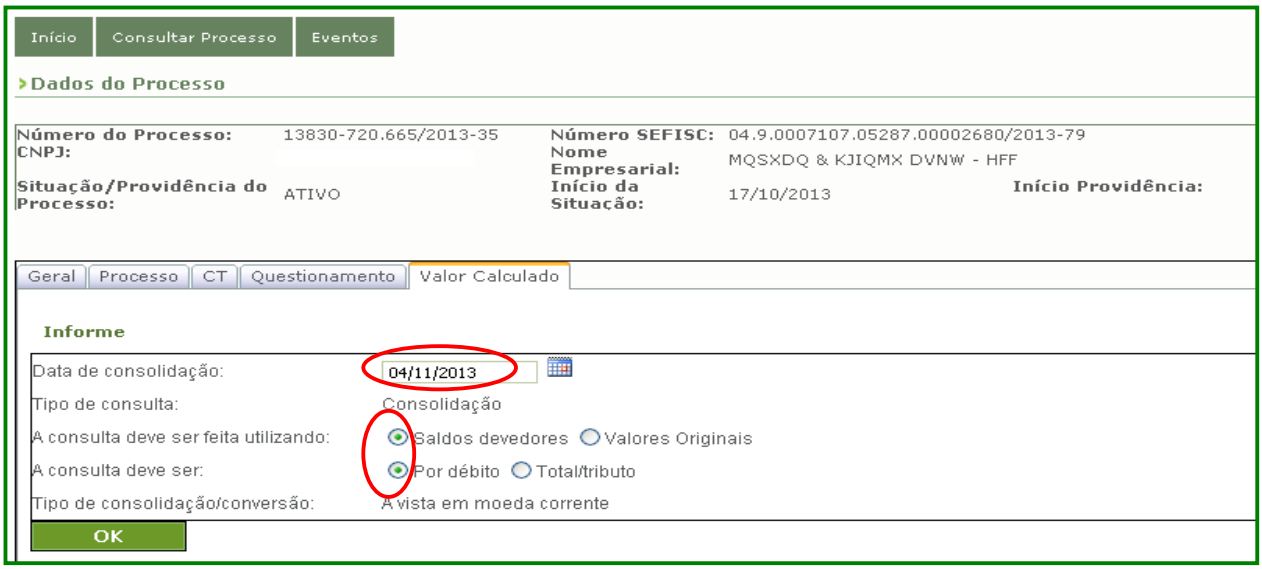


Fig. 47

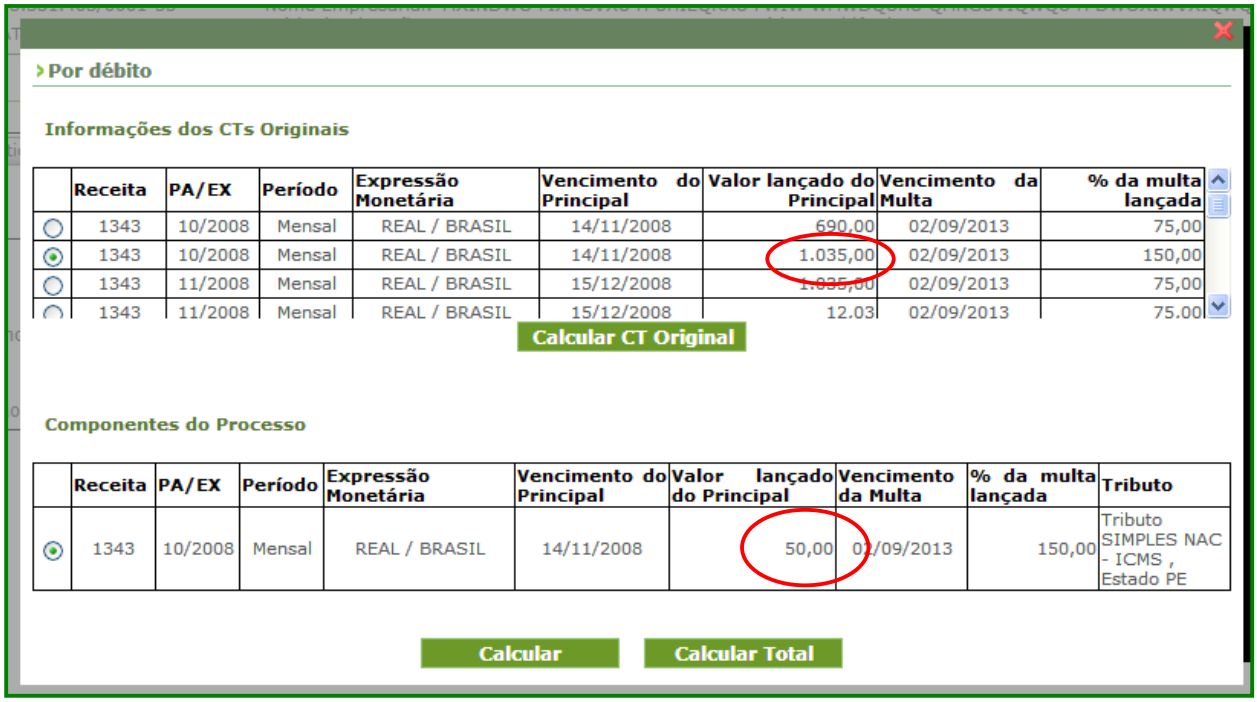
2.3.5.1. CONSULTA SALDOS DEVEDORES POR DÉBITO

O sistema apresenta Informações dos CT’s Originais para seleção na parte superior da tela e o detalhamento do CT selecionado em “Componentes do processo”.

EXEMPLO 1: Valor do componente do processo selecionado Mantido: valor original do CT igual ao valor do componente do processo (Fig. 48)

Fig. 48

EXEMPLO 2: Valor do componente do processo selecionado alterado: valores originais do CT diferentes do valor do componente do processo (Fig. 49).



Por débito

Informações dos CTs Originais

	Receita	PA/EX	Período	Expressão Monetária	Vencimento do Principal	Valor lançado do Principal	Vencimento da Multa	% da multa lançada
○	1343	10/2008	Mensal	REAL / BRASIL	14/11/2008	690,00	02/09/2013	75,00
◉	1343	10/2008	Mensal	REAL / BRASIL	14/11/2008	1.035,00	02/09/2013	150,00
○	1343	11/2008	Mensal	REAL / BRASIL	15/12/2008	1.035,00	02/09/2013	75,00
○	1343	11/2008	Mensal	REAL / BRASIL	15/12/2008	12.03	02/09/2013	75.00

Calcular CT Original

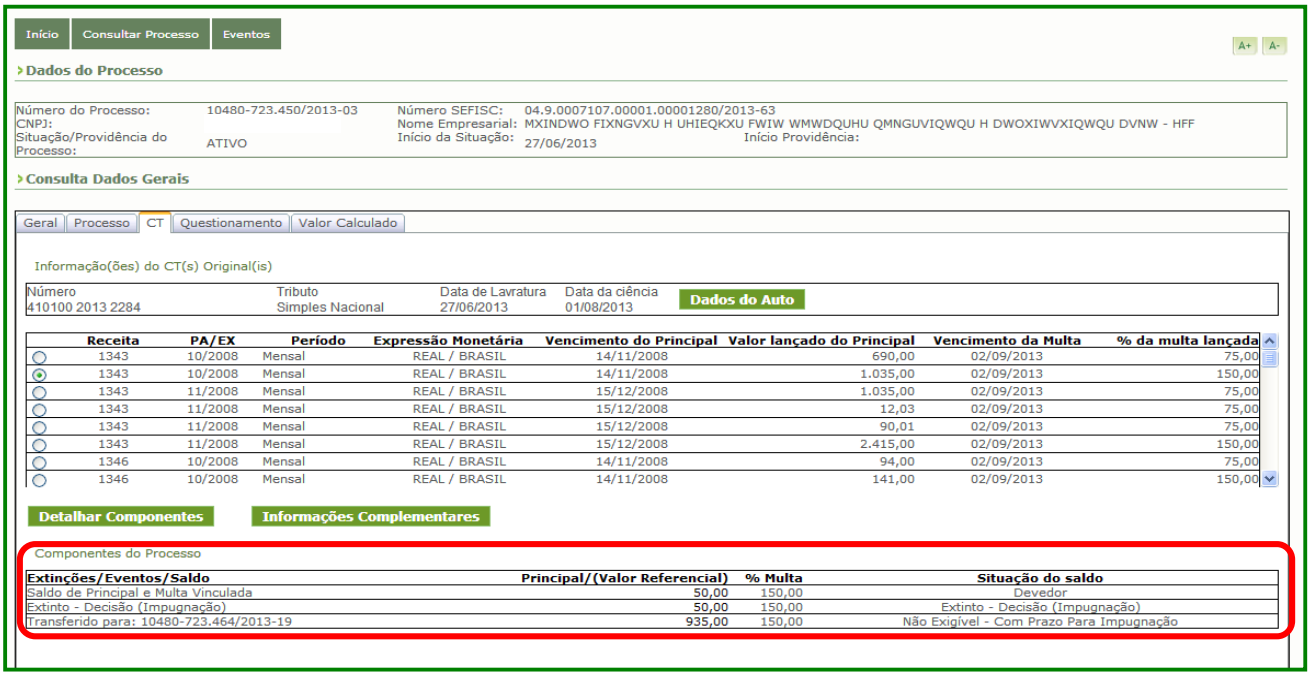
Componentes do Processo

	Receita	PA/EX	Período	Expressão Monetária	Vencimento do Principal	Valor lançado do Principal	Vencimento da Multa	% da multa lançada	Tributo
◉	1343	10/2008	Mensal	REAL / BRASIL	14/11/2008	50,00	02/09/2013	150,00	Tributo SIMPLES NAC - ICMS , Estado PE

Calcular | Calcular Total

Fig. 49

OBS.: As informações trazidas em “Componentes do Processo” referem-se apenas aos valores mantidos no processo, ou seja, somente os saldos devedores do processo em consulta, conforme mostrado na tela abaixo (Fig. 50):



Início | Consultar Processo | Eventos

Dados do Processo

Número do Processo: 10480-723.450/2013-03
CNPJ:
Situação/Providência do Processo: ATIVO
Número SEFISC: 04.9.0007107.00001.00001280/2013-63
Nome Empresarial: MXINDWO FIXNGVXU H UHIEQKXU FWIW WMWDQUHU QMNGUVIQWQU H DWOXIWVXIQWQU DVNW - HFF
Início da Situação: 27/06/2013
Início Providência:

Consulta Dados Gerais

Geral | Processo | CT | Questionamento | Valor Calculado

Informação(ões) do CT(s) Original(is)

Número	Tributo	Data de Lavratura	Data da ciência
410100 2013 2284	Simples Nacional	27/06/2013	01/08/2013

Dados do Auto

	Receita	PA/EX	Período	Expressão Monetária	Vencimento do Principal	Valor lançado do Principal	Vencimento da Multa	% da multa lançada
○	1343	10/2008	Mensal	REAL / BRASIL	14/11/2008	690,00	02/09/2013	75,00
◉	1343	10/2008	Mensal	REAL / BRASIL	14/11/2008	1.035,00	02/09/2013	150,00
○	1343	11/2008	Mensal	REAL / BRASIL	15/12/2008	1.035,00	02/09/2013	75,00
○	1343	11/2008	Mensal	REAL / BRASIL	15/12/2008	12,03	02/09/2013	75,00
○	1343	11/2008	Mensal	REAL / BRASIL	15/12/2008	90,01	02/09/2013	75,00
○	1343	11/2008	Mensal	REAL / BRASIL	15/12/2008	2.415,00	02/09/2013	150,00
○	1346	10/2008	Mensal	REAL / BRASIL	14/11/2008	94,00	02/09/2013	75,00
○	1346	10/2008	Mensal	REAL / BRASIL	14/11/2008	141,00	02/09/2013	150,00

Detalhar Componentes | Informações Complementares

Componentes do Processo

Extinções/Eventos/Saldo	Principal/(Valor Referencial)	% Multa	Situação do saldo
Saldo de Principal e Multa Vinculada	50,00	150,00	Devedor
Extinto - Decisão (Impugnação)	50,00	150,00	Extinto - Decisão (Impugnação)
Transferido para: 10480-723.464/2013-19	935,00	150,00	Não Exigível - Com Prazo Para Impugnação

Fig. 50

EXEMPLO 3: Consulta Valores de Saldo Devedores por Débito – **CT extinto por pagamento.**
O aplicativo não disponibiliza os valores por componente do processo (Fig. 51).

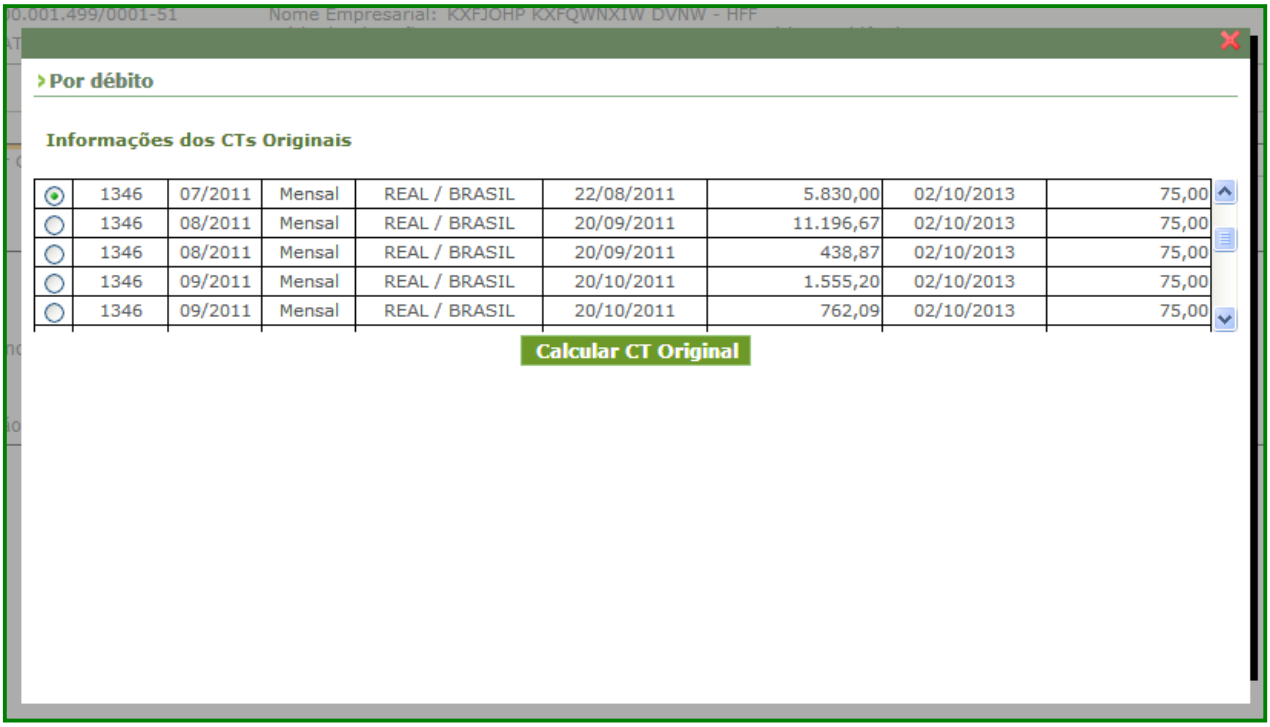


Fig. 51

P.1: Selecione o CT e clique em "Calcular CT Original" (Fig. 52): o sistema consolida os valores para a data informada sobre o valor do CT original (não considera alocações de pagamento nem extinções) (Fig. 53)

Fig. 52

Resultado Cálculo

Consolidação com cálculo de redução para pagamento à vista na moeda corrente em 04/11/2013

Município:	6179 - ASSIS
Ciência de Lançamento:	21/10/2013
Receita:	ICMS - Simples Nacional - Lançamento de Ofício
VECM:	
Data de Consolidação:	04/11/2013

Valores em moeda corrente

Receita:	2897,58
Multa:	2173,18
Juros:	1165,98
Total:	6236,74

Atualização Monetária	01/06/2009
Período de apuração	31/05/2009

Mensagem:

Fig. 53

P.2: Com o CT selecionado clique em "Calcular" (Fig. 54 e Fig. 55)

Por débito

Informações dos CTs Originais

Receita	PA/EX	Período	Expressão Monetária	Vencimento do Principal	Valor lançado do Principal	Vencimento da Multa	% da multa lançada
1343	05/2009	Mensal	REAL / BRASIL	22/06/2009	2.897,58	20/11/2013	150,00
1343	05/2009	Mensal	REAL / BRASIL	22/06/2009	544,38	20/11/2013	150,00
1343	06/2009	Mensal	REAL / BRASIL	24/07/2009	1.140,96	20/11/2013	150,00

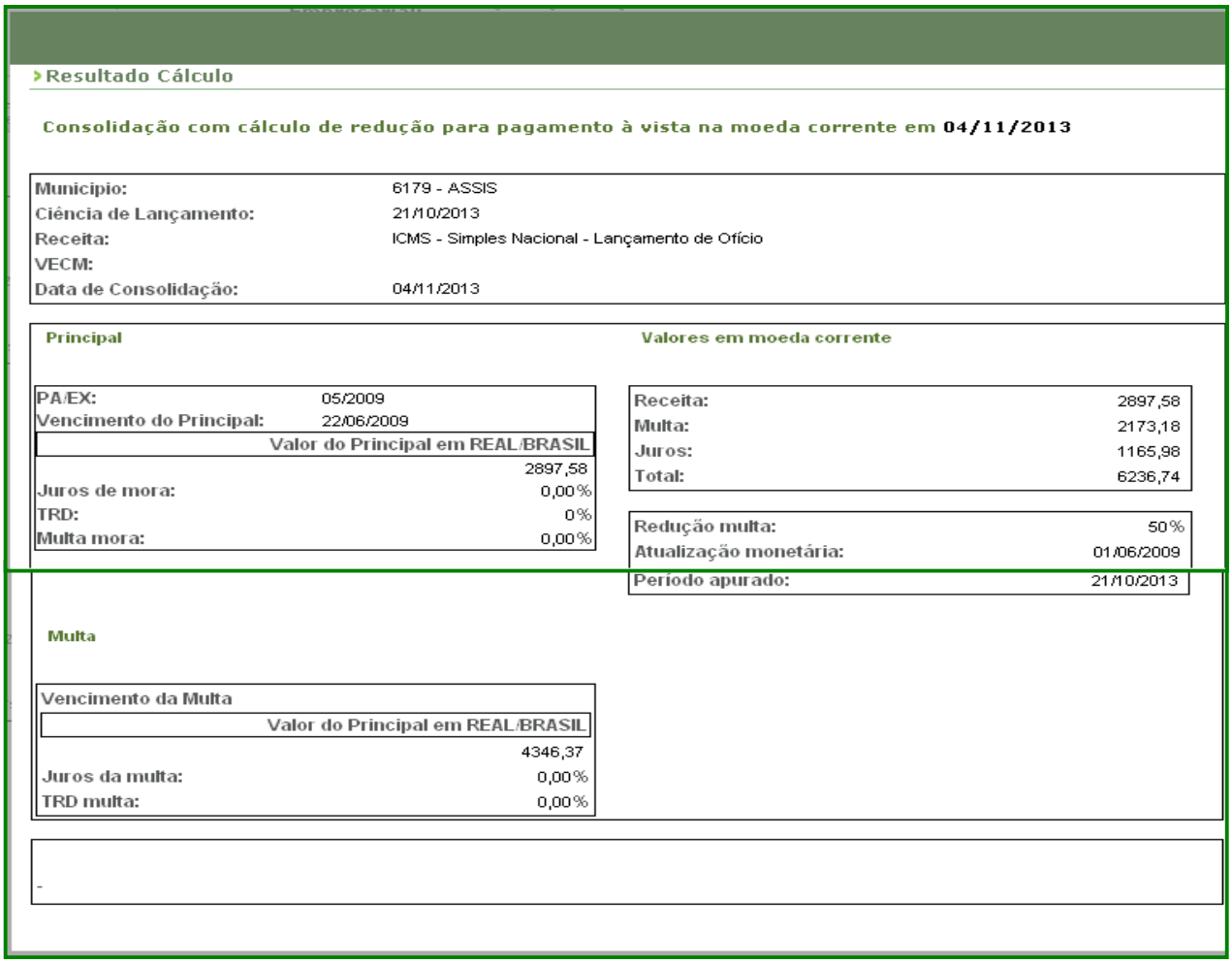
Calcular CT Original

Componentes do Processo

Receita	PA/EX	Período	Expressão Monetária	Vencimento do Principal	Valor lançado do Principal	Vencimento da Multa	% da multa lançada	Tributo
1343	05/2009	Mensal	REAL / BRASIL	22/06/2009	2.897,58	20/11/2013	150,00	Tributo SIMPLES NAC - ICMS , Estado SP

Calcular | Calcular Total

Fig. 54



Resultado Cálculo

Consolidação com cálculo de redução para pagamento à vista na moeda corrente em 04/11/2013

Município:	6179 - ASSIS
Ciência de Lançamento:	21/10/2013
Receita:	ICMS - Simples Nacional - Lançamento de Ofício
VECM:	
Data de Consolidação:	04/11/2013

Principal

PA/EX:	05/2009
Vencimento do Principal:	22/06/2009
Valor do Principal em REAL/BRASIL	2897,58
Juros de mora:	0,00%
TRD:	0%
Multa mora:	0,00%

Valores em moeda corrente

Receita:	2897,58
Multa:	2173,18
Juros:	1165,98
Total:	6236,74

Redução multa:	50%
Atualização monetária:	01/06/2009
Período apurado:	21/10/2013

Multa

Vencimento da Multa	
Valor do Principal em REAL/BRASIL	4346,37
Juros da multa:	0,00%
TRD multa:	0,00%

-

Fig. 55

P.3: Com o CT selecionado clique em “Calcular Total” (Fig. 56)

Por débito

Informações dos CTs Originais

Receita	PA/EX	Período	Expressão Monetária	Vencimento do Principal	Valor lançado do Principal	Vencimento da Multa	% da multa lançada
1343	05/2009	Mensal	REAL / BRASIL	22/06/2009	2.897,58	20/11/2013	150,00
1343	05/2009	Mensal	REAL / BRASIL	22/06/2009	544,38	20/11/2013	150,00
1343	06/2009	Mensal	REAL / BRASIL	24/07/2009	1.140,96	20/11/2013	150,00

Calcular CT Original

Componentes do Processo

Receita	PA/EX	Período	Expressão Monetária	Vencimento do Principal	Valor lançado do Principal	Vencimento da Multa	% da multa lançada	Tributo
1343	05/2009	Mensal	REAL / BRASIL	22/06/2009	2.897,58	20/11/2013	150,00	Tributo SIMPLES NAC - ICMS , Estado SP

Calcular | Calcular Total

Fig. 56

Consolidação com cálculo de redução para pagamento à vista na moeda corrente em 04/11/2013

Município:	6179 - ASSIS
Ciência de Lançamento:	
Receita:	ICMS - Simples Nacional - Lançamento de Ofício
VECM:	
Data de Consolidação:	04/11/2013

Principal

PA/EX:	05/2009
Vencimento do Principal:	22/06/2009
Valor do Principal em REAL/BRASIL	2897,58
Juros de mora:	0,00%
TRD:	0,00%
Multa mora:	0%

Valores em moeda corrente

Receita:	2897,58
Multa:	2173,18
Juros:	1165,98
Total:	6236,74

Redução multa:	50%
Atualização monetária:	
Período apurado:	

Fig. 57

OBS.: no exemplo acima, as funcionalidades “Calcular” e “Calcular Total” produzem o mesmo resultado, pois não houve alteração no CT original.

2.3.5.2. CONSULTA VALORES ORIGINAIS POR DÉBITO

Essa consulta permite a visualização de todos os valores originais do processo sem considerar as extinções ou pagamentos, eventualmente, existentes.

P.1: Clique no botão Calcular CT original para visualizar o cálculo para a data escolhida (Fig. 58).

Por débito

Informações dos CTs Originais

	Receita	PA/EX	Período	Expressão Monetária	Vencimento do Principal	Valor lançado do Principal	Vencimento da Multa	% da multa lançada
○	1343	10/2008	Mensal	REAL / BRASIL	14/11/2008	690,00	02/09/2013	75,00
◉	1343	10/2008	Mensal	REAL / BRASIL	14/11/2008	1.035,00	02/09/2013	150,00
○	1343	11/2008	Mensal	REAL / BRASIL	15/12/2008	1.035,00	02/09/2013	75,00
○	1343	11/2008	Mensal	REAL / BRASIL	15/12/2008	12.03	02/09/2013	75.00

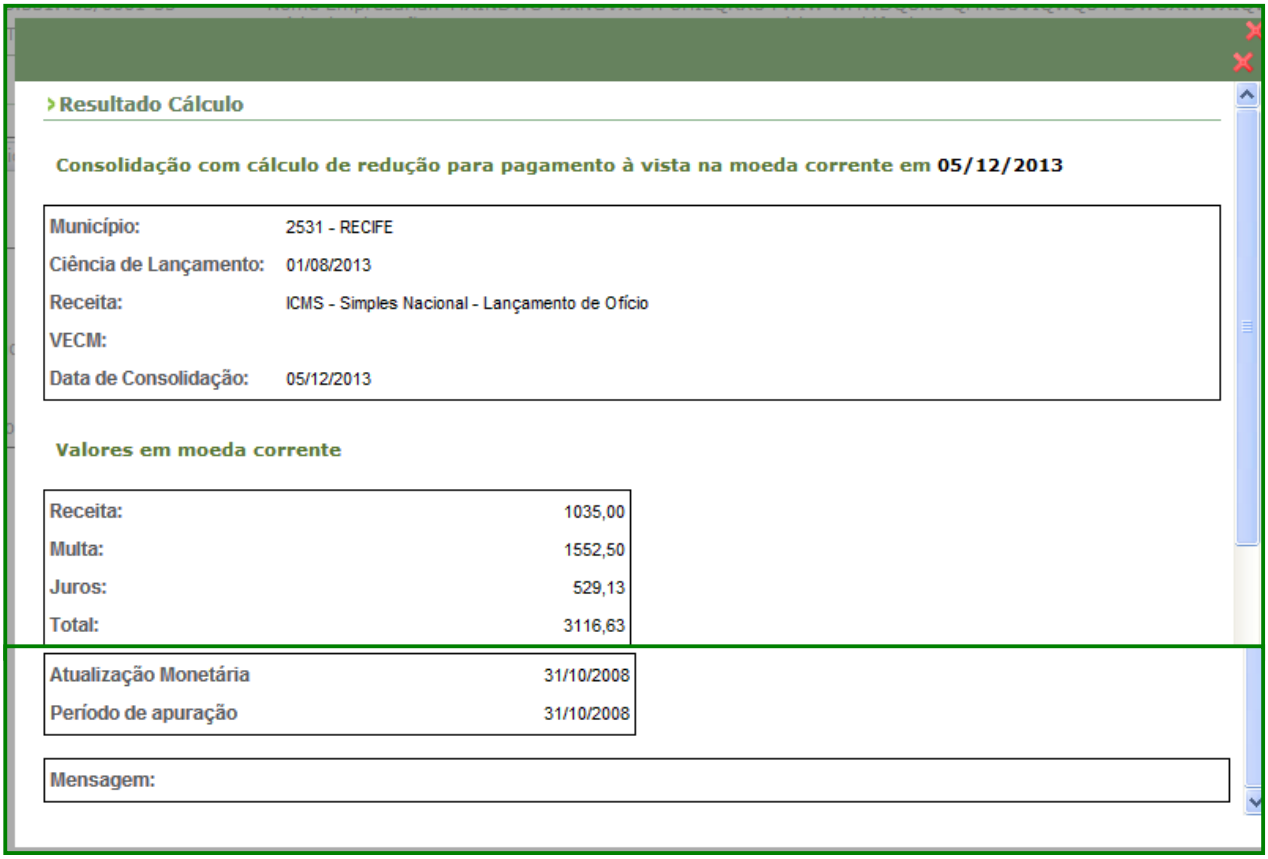
Calcular CT Original

Componentes do Processo

	Receita	PA/EX	Período	Expressão Monetária	Vencimento do Principal	Valor lançado do Principal	Vencimento da Multa	% da multa lançada	Tributo
◉	1343	10/2008	Mensal	REAL / BRASIL	14/11/2008	50,00	02/09/2013	150,00	Tributo SIMPLES NAC - ICMS , Estado PE
○	1343	10/2008	Mensal	REAL / BRASIL	14/11/2008	50,00	02/09/2013	150,00	Tributo SIMPLES NAC - ICMS , Estado PE

Calcular | Calcular Total

Fig. 58



Resultado Cálculo

Consolidação com cálculo de redução para pagamento à vista na moeda corrente em **05/12/2013**

Município:	2531 - RECIFE
Ciência de Lançamento:	01/08/2013
Receita:	ICMS - Simples Nacional - Lançamento de Ofício
VECM:	
Data de Consolidação:	05/12/2013

Valores em moeda corrente

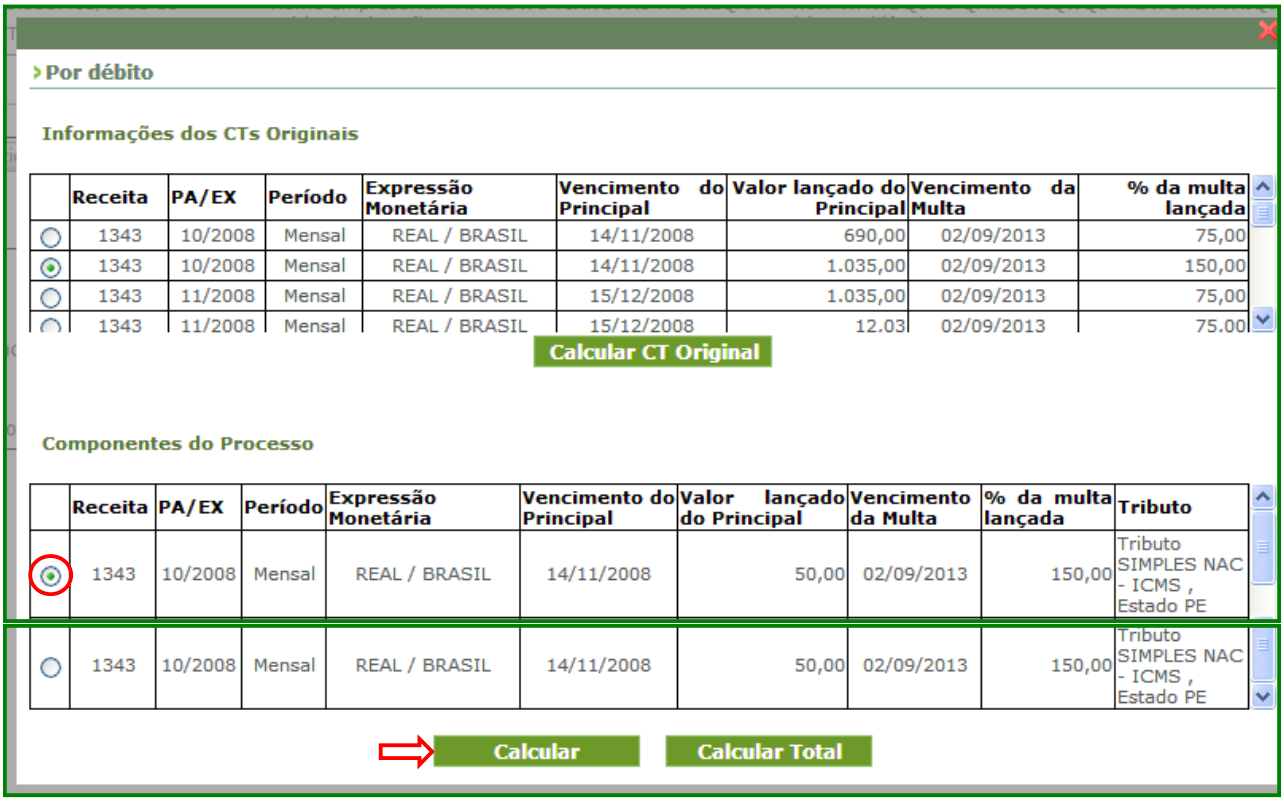
Receita:	1035,00
Multa:	1552,50
Juros:	529,13
Total:	3116,63

Atualização Monetária	31/10/2008
Período de apuração	31/10/2008

Mensagem:

Fig. 59

P.2: Selecione um dos componentes do processo e clique no botão "Calcular" para detalhar o cálculo desse componente (Fig. 60 e Fig. 61).



Por débito

Informações dos CTs Originais

	Receita	PA/EX	Período	Expressão Monetária	Vencimento do Principal	Valor lançado do Principal	Vencimento da Multa	% da multa lançada
○	1343	10/2008	Mensal	REAL / BRASIL	14/11/2008	690,00	02/09/2013	75,00
◉	1343	10/2008	Mensal	REAL / BRASIL	14/11/2008	1.035,00	02/09/2013	150,00
○	1343	11/2008	Mensal	REAL / BRASIL	15/12/2008	1.035,00	02/09/2013	75,00
○	1343	11/2008	Mensal	REAL / BRASIL	15/12/2008	12.03	02/09/2013	75.00

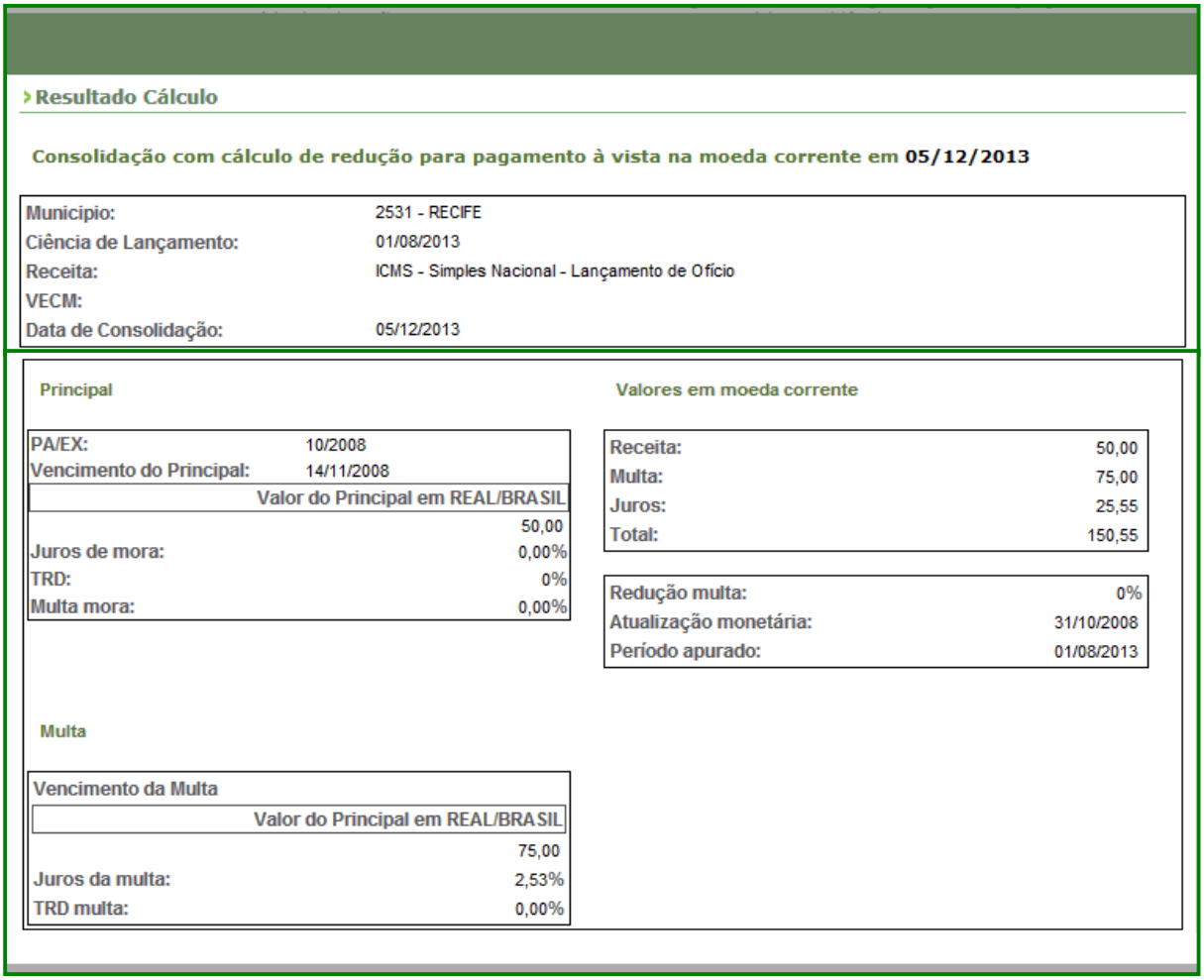
Calcular CT Original

Componentes do Processo

	Receita	PA/EX	Período	Expressão Monetária	Vencimento do Principal	Valor lançado do Principal	Vencimento da Multa	% da multa lançada	Tributo
◉	1343	10/2008	Mensal	REAL / BRASIL	14/11/2008	50,00	02/09/2013	150,00	Tributo SIMPLES NAC - ICMS , Estado PE
○	1343	10/2008	Mensal	REAL / BRASIL	14/11/2008	50,00	02/09/2013	150,00	Tributo SIMPLES NAC - ICMS , Estado PE

Calcular | Calcular Total

Fig. 60



› Resultado Cálculo

Consolidação com cálculo de redução para pagamento à vista na moeda corrente em 05/12/2013

Municipio:	2531 - RECIFE
Ciência de Lançamento:	01/08/2013
Receita:	ICMS - Simples Nacional - Lançamento de Ofício
VECM:	
Data de Consolidação:	05/12/2013

Principal

PA/EX:	10/2008
Vencimento do Principal:	14/11/2008
	Valor do Principal em REAL/BRASIL
	50,00
Juros de mora:	0,00%
TRD:	0%
Multa mora:	0,00%

Valores em moeda corrente

Receita:	50,00
Multa:	75,00
Juros:	25,55
Total:	150,55

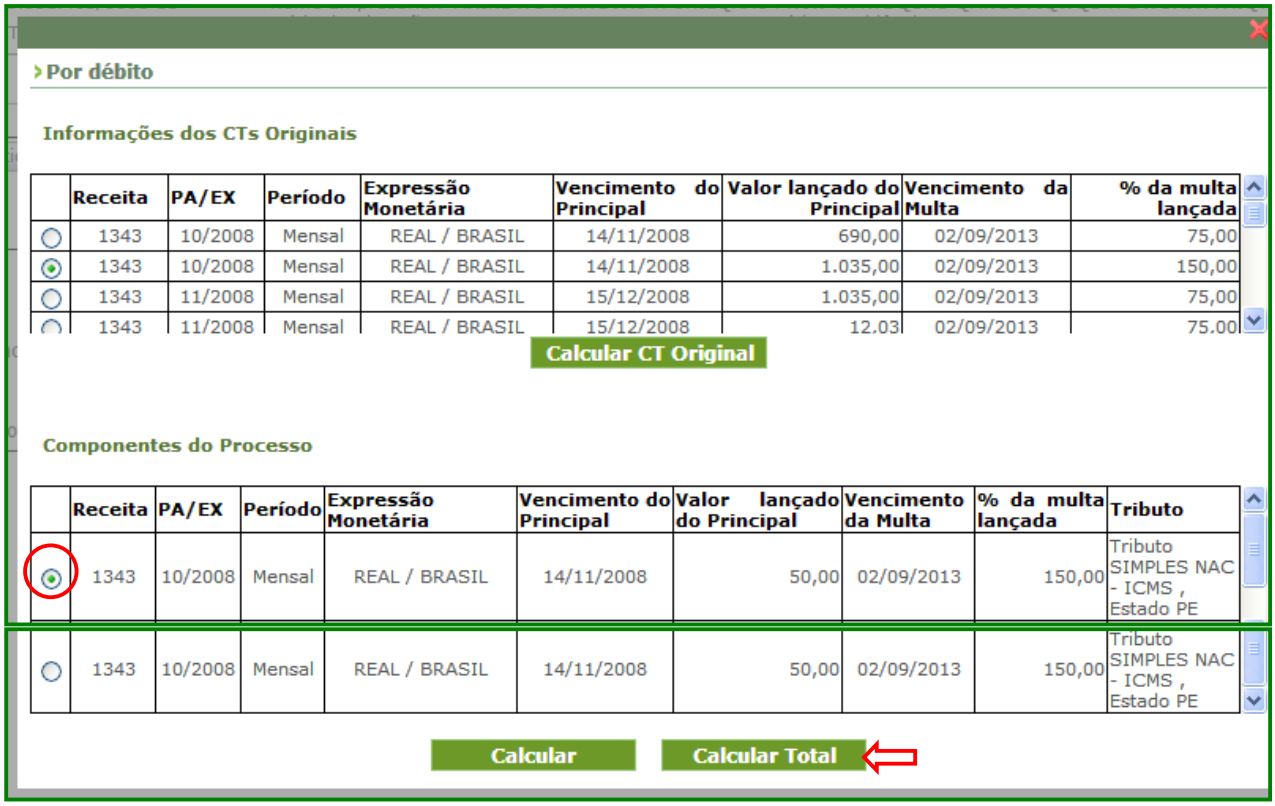
Redução multa:	0%
Atualização monetária:	31/10/2008
Período apurado:	01/08/2013

Multa

Vencimento da Multa	
	Valor do Principal em REAL/BRASIL
	75,00
Juros da multa:	2,53%
TRD multa:	0,00%

Fig. 61

P.3: Selecione um dos itens e clique no botão “Calcular total” para detalhar o cálculo de todos os componentes do processo (CT’s mantidos e extintos) (Fig. 62 e Fig. 63).



› Por débito

Informações dos CTs Originais

	Receita	PA/EX	Período	Expressão Monetária	Vencimento do Principal	Valor lançado do Principal	Vencimento da Multa	% da multa lançada
○	1343	10/2008	Mensal	REAL / BRASIL	14/11/2008	690,00	02/09/2013	75,00
◉	1343	10/2008	Mensal	REAL / BRASIL	14/11/2008	1.035,00	02/09/2013	150,00
○	1343	11/2008	Mensal	REAL / BRASIL	15/12/2008	1.035,00	02/09/2013	75,00
○	1343	11/2008	Mensal	REAL / BRASIL	15/12/2008	12.03	02/09/2013	75.00

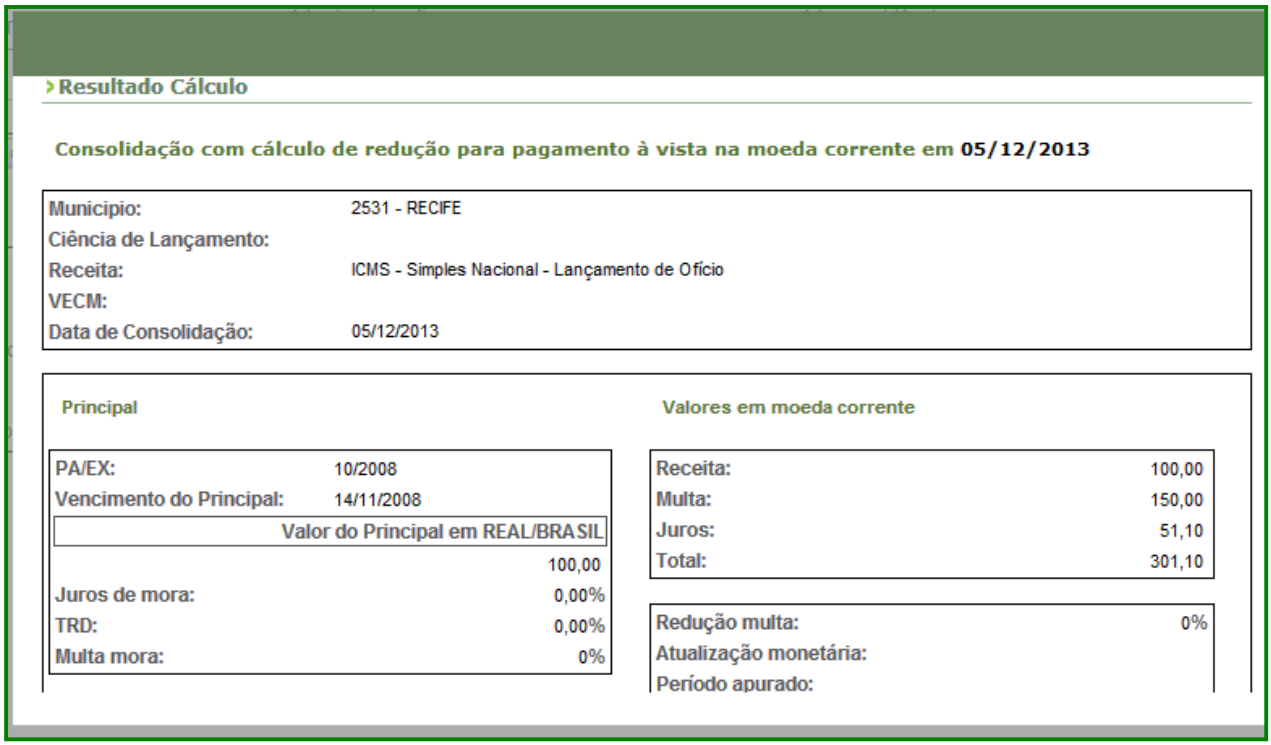
Calcular CT Original

Componentes do Processo

	Receita	PA/EX	Período	Expressão Monetária	Vencimento do Principal	Valor lançado do Principal	Vencimento da Multa	% da multa lançada	Tributo
◉	1343	10/2008	Mensal	REAL / BRASIL	14/11/2008	50,00	02/09/2013	150,00	Tributo SIMPLES NAC - ICMS , Estado PE
○	1343	10/2008	Mensal	REAL / BRASIL	14/11/2008	50,00	02/09/2013	150,00	Tributo SIMPLES NAC - ICMS , Estado PE

Calcular | Calcular Total

Fig. 62



› Resultado Cálculo

Consolidação com cálculo de redução para pagamento à vista na moeda corrente em 05/12/2013

Municipio:	2531 - RECIFE
Ciência de Lançamento:	
Receita:	ICMS - Simples Nacional - Lançamento de Ofício
VECM:	
Data de Consolidação:	05/12/2013

Principal

PA/EX:	10/2008
Vencimento do Principal:	14/11/2008
Valor do Principal em REAL/BRASIL	
	100,00
Juros de mora:	0,00%
TRD:	0,00%
Multa mora:	0%

Valores em moeda corrente

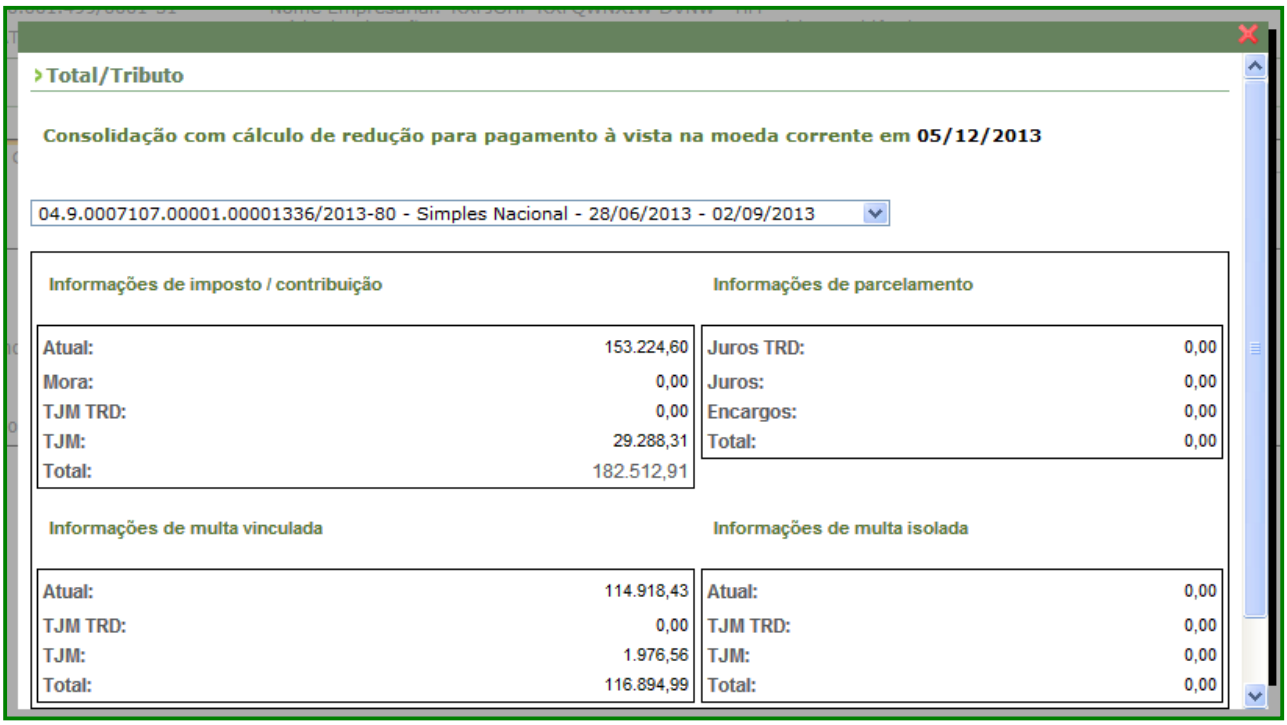
Receita:	100,00
Multa:	150,00
Juros:	51,10
Total:	301,10

Redução multa:	0%
Atualização monetária:	
Período apurado:	

Fig. 63

2.3.5.3. CONSULTA SALDOS DEVEDORES POR TOTAL/TRIBUTO

Essa consulta permite a visualização do total do saldo devedor do processo (Fig. 64).



› Total/Tributo

Consolidação com cálculo de redução para pagamento à vista na moeda corrente em 05/12/2013

04.9.0007107.00001.00001336/2013-80 - Simples Nacional - 28/06/2013 - 02/09/2013

Informações de imposto / contribuição

Atual:	153.224,60
Mora:	0,00
TJM TRD:	0,00
TJM:	29.288,31
Total:	182.512,91

Informações de parcelamento

Juros TRD:	0,00
Juros:	0,00
Encargos:	0,00
Total:	0,00

Informações de multa vinculada

Atual:	114.918,43
TJM TRD:	0,00
TJM:	1.976,56
Total:	116.894,99

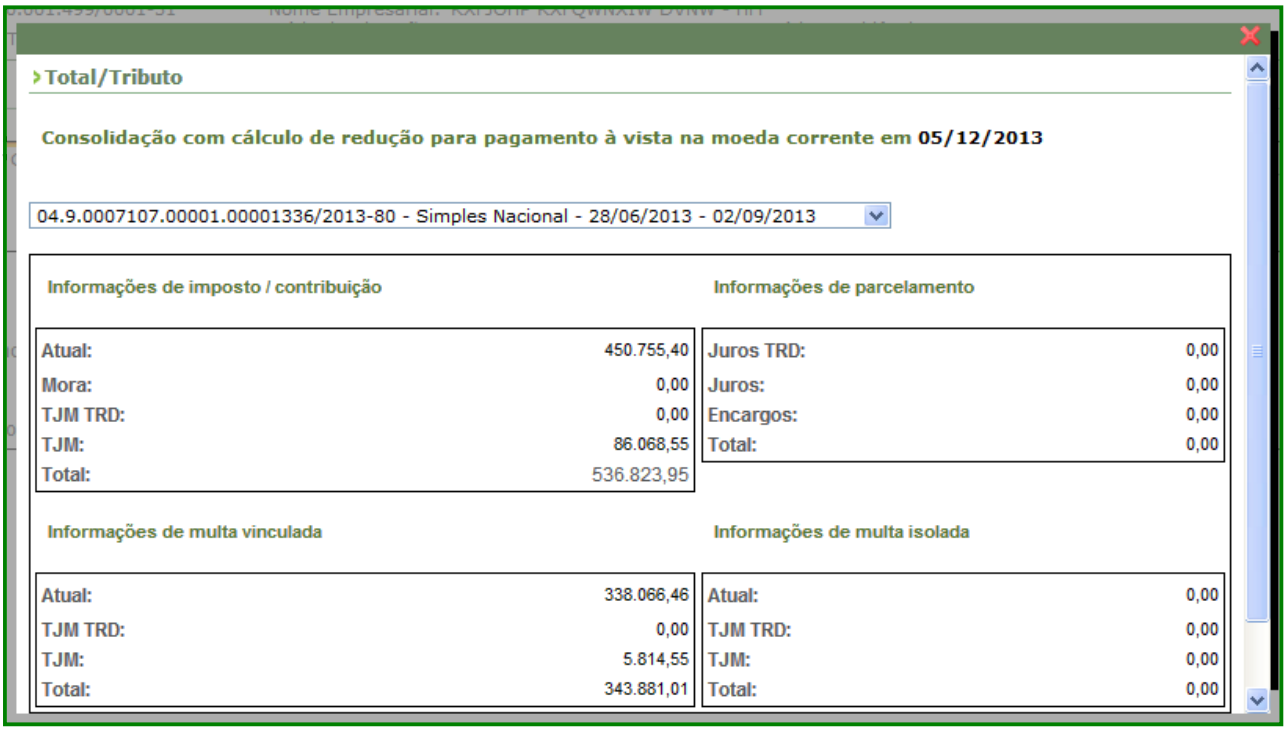
Informações de multa isolada

Atual:	0,00
TJM TRD:	0,00
TJM:	0,00
Total:	0,00

Fig. 64

2.3.5.4. CONSULTA VALORES ORIGINAIS POR TOTAL/TRIBUTO

Essa consulta permite a visualização do valor original do processo total (Fig. 65).



Total/Tributo

Consolidação com cálculo de redução para pagamento à vista na moeda corrente em **05/12/2013**

04.9.0007107.00001.00001336/2013-80 - Simples Nacional - 28/06/2013 - 02/09/2013

Informações de imposto / contribuição

Atual:	450.755,40
Mora:	0,00
TJM TRD:	0,00
TJM:	86.068,55
Total:	536.823,95

Informações de parcelamento

Juros TRD:	0,00
Juros:	0,00
Encargos:	0,00
Total:	0,00

Informações de multa vinculada

Atual:	338.066,46
TJM TRD:	0,00
TJM:	5.814,55
Total:	343.881,01

Informações de multa isolada

Atual:	0,00
TJM TRD:	0,00
TJM:	0,00
Total:	0,00

Fig. 65

SIEF PROCESSOS

Aplicativo do Sistema Integrado de Informações Econômico Fiscais – SIEF, para controle dos CTs gerados pelo SEFISC-AINF.

A aplicativo será alimentado:

- usuários RFB com perfil PREPARADOR para registro de todas as fases e resultados dos processos decorrentes de AINFs lavrados pela RFB
- usuário RFB com perfil PREPARADOR lotados no Escritório Regional do Simples Nacional em São Paulo, para registro das fases e resultados dos processso de AINFs lavrados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, informados por meio de Formulários padrões (item 3)

Sobre os procedimentos de utilização do aplicativo ver Manual do SIEF-Processos

4. FORMULÁRIOS

Todos os fatos que afetam os créditos tributários decorrentes de lançamento por meio do AINF, tais como questionamentos (exceto o questionamento total de 1ª instância), resultados de apreciação e outros deverão ser informados por meio dos formulários padrões anexos ao Comunicado CGSN/SE nº 41/2013, mantendo-se o formato de planilha eletrônica do BrOffice (extensão .ods).

Os formulários uma vez preenchidos com as informações necessárias deverão ser assinados digitalmente (item 4.2) e encaminhados pelo usuário dos Estados, Distrito Federal e Municípios com perfil "PREPARADOR" ao Escritório Regional do Simples Nacional de São Paulo para o endereço eletrônico exclusivo: simples08.contencioso@receita.fazenda.gov.br.

Serão registradas no SIEF-Processos **somente** as informações constantes de formulário:

- no **formato** de planilha eletrônica do **BrOffice**, identificado por um **nome padronizado** (**item 3.1**)
- **com assinatura digital** disponibilizado pelo próprio aplicativo (item 3.3)
- **encaminhado** por usuário habilitado no perfil **PREPARADOR**
- encaminhado por meio do endereço eletrônico:simples08.contencioso@receita.fazenda.gov.br

Os encaminhamentos deverão ser feitos, sempre que possível, por um **email corporativo do usuário** e com a indicação de um **telefone de contato**.

Os procedimentos de casos não contemplados neste Manual poderão ser encaminhados como "Solicitação de Esclarecimentos" para o mesmo endereço eletrônico exclusivo do Contencioso do AINF.

4.1. NOME DO ARQUIVO

O nome do arquivo para encaminhamento do formulário deverá seguir padrão abaixo:

Identificador do Ente_Identificador do AINF_Identificador do Evento

Obs.: ver exemplos no item 5.1 deste Manual

4.1.1. IDENTIFICADOR DO ENTE:

. Município: Nome do Município (obs. informar o nome completo do Município **sem espaço**)

. Estado/Distrito Federal: sigla da UF

4.1.2. IDENTIFICADOR DO AINF

Número do AINF sem formatação, somente dígitos.

4.1.3. IDENTIFICADOR DO EVENTO

Q1	Questionamento de 1ª Instância
Q2	Questionamento de 2ª Instância
Q3	Questionamento de 3ª Instância
RA1	Resultado de Apreciação de 1ª Instância
RA2	Resultado de Apreciação de 2ª Instância
RA3	Resultado de Apreciação de 3ª Instância
OIi	Outras Informações "i" (onde "i" representa um número sequencial)

4.2. INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO

4.2.1. FORMULÁRIO 1: QUESTIONAMENTO

Este formulário deve ser utilizado para informação de todos os questionamentos do processo, exceto o Questionamento Total de 1ª Instância

P.1: Informe se é Estado, DF ou Município e o nome do Ente Federado (Fig. 66).

ENTE: (Estado, DF ou Município)

(Nome)

Fig. 66

P.2: Informe o número do processo no Comprot, o número do AINF e o CNPJ Matriz (Fig. 67).

PROCESSO:

Número do Processo no Comprot:

Número do AINF:

CNPJ Matriz (CNPJ autuado):

Fig. 67

OBS.: CNPJ Matriz deve ser sempre aquele contra o qual foi lavrado o AINF, independente de alterações posteriores.

P.3: Informe a data em que o questionamento foi apresentado (data da protocolização do questionamento) e indique a instância em que processo está tramitando no órgão de origem (Fig. 68).

QUESTIONAMENTOS:

Data de apresentação do questionamento:

Instância Recorrida:

- ☐ 1ª instância
- ☐ 2ª instância
- ☐ 3ª instância

Fig. 68

P.4: Indique se o questionamento é total ou parcial (Fig. 69).

OBS.: O questionamento total de 1ª instância deve ser informado no Portal do Simples Nacional.

Tipo de Questionamento:

- ☐ **TOTAL** (Obs.: O questionamento total em 1ª instância deve ser registrado pelo Ente Federado diretamente no aplicativo SEFISC-Contencioso no Portal do Simples Nacional)
- ☐ **PARCIAL** (Obs.: Obrigatório preencher a tabela - Informações do Questionamento Parcial):

Fig. 69

P.5: Se o questionamento for parcial (Fig. 70)

P.5.1: Indique se houve ou não pagamento da parte questionada

Se houver pagamento para a parte questionada informar o número do DAS-Ainf, a data da arrecadação e o valor do pagamento.

☐ **PARCIAL** (Obs.: Obrigatório preencher a tabela - Informações do Questionamento Parcial):

☐ Sem Pagamento da Parte **NÃO** Questionada

☐ Com Pagamento da Parte **NÃO** Questionada :

Data da Arrecadação ☐ Valor do Pagamento: ☐ Nº DAS: ☐

Fig. 70

P.5.2: Preencher a tabela relativa às "Informações do Questionamento Parcial" (Fig. 71)

Para cada CT do AINF devem ser informados: o código do tributo/contribuição (item 1.3), a competência (mm/aaaa) e os valores originais (valor do principal e do % de multa), os valores questionados (valor do principal e do % de multa) e os valores Não Questionados (valor do principal e do % de multa).

As informações devem ser prestadas na seqüência constante da "Consulta CT" (item 2.3.3).

Inserir uma linha para cada CT.

TABELA - Informações do Questionamento Parcial:

Débito **Original Lançado** no AINF (*)				Valor **Questionado**		Valor **Não Questionado**	
Código	**PA/EX**	**Valor principal**	**% Multa**	**Valor principal**	**% Multa**	**Valor principal**	**% Multa**

Fig. 71

Obs.: ver exemplo no item 5.2 deste Manual

4.2.2. FORMULÁRIO 2 - RESULTADO DE APRECIAÇÃO

P.1: Informe se é Estado, DF ou Município e o nome do Ente Federado. (Fig. 72)

ENTE: ☐ (Estado, DF ou Município)

☐ (Nome)

Fig. 72

P.2: Informe o número do processo no Comprot, o número do AINF e o CNPJ Matriz (Fig. 73)

PROCESSO:

Número do Processo no Comprot: ☐

Número do AINF: ☐

CNPJ Matriz (CNPJ autuado): ☐

Fig. 73

OBS.: CNPJ Matriz deve ser sempre aquele contra o qual foi lavrado o AINF, independente de alterações posteriores.

P.3 - Informe a data de apreciação, o número e o tipo de ato decisório (nome do ato decisório utilizado pelo Ente Federado) (Fig. 74)

RESULTADOS DE APRECIAÇÃO

Data de apreciação: ☐

Ato Decisório

Número do ato ☐

Tipo :

☐ Acórdão ☐ Resolução ☐ Despacho ☐ Decisão ☐ Outros

Fig. 74

P.4: Indique a Instância Recorrida (instância responsável pelo Resultado de Apreciação, Fig. 75).

Instância Recorrida:

☐ 1ª instância

☐ 2ª instância

☐ 3ª instância

Fig. 75

P.5: Indique o resultado da apreciação e informe a data em que o contribuinte tomou ciência desse resultado (Fig. 76).

Resultado:

☐ Questionamento intempestivo

☐ Questionamento não conhecido

☐ Lançamento totalmente mantido

☐ Lançamento totalmente extinto

☐ Lançamento mantido em parte (preencher Tabela - Informações da Apreciação Mantida em Parte)

☐ Somente extinção da multa de ofício (com multa de mora)

☐ Somente extinção da multa de ofício (sem multa de mora)

☐ Lançamento nulo ☐ Sujeito a novo lançamento

☐ Devolvido à instância inferior para novo julgamento

Data da Ciência do Contribuinte: ☐

Fig. 76

P.6: Se a decisão tiver mantido em parte o lançamento original, preencher a tabela relativa a "Informações da Apreciação Mantida em Parte" (Fig. 77)

Para cada CT do AINF devem ser informados: o código do tributo/contribuição (item 1.3), a competência (mm/aaaa) e os valores originais (principal e do % de multa), os valores extintos (principal e do % de multa), os valores Mantidos do Original (principal e % e multa) e Saldo Final (principal e % multa).

As informações devem ser prestadas na seqüência constante da "Consulta CT" (item 2.3.3). Inserir uma linha para cada CT.

TABELA - Informações da Apreciação Mantida em Parte:

Débito **Original Lançado** no AINF (*)				Valor **Extinto**		Valor **Mantido** do Original		**Saldo Final**	
Código	**PA/EX**	**Valor principal**	**% Multa**	**Principal**	**% Multa**	**Principal**	**% Multa**	**Principal**	**% Multa**

Fig. 77

4.2.3. FORMULÁRIO 3 – OUTRAS INFORMAÇÕES

P.1: Informe se é Estado, DF ou Município e o nome do Ente Federado (Fig. 78).

ENTE: (Estado, DF ou Município)

(Nome)

Fig. 78

P.2: Informe o número do processo no Comprot, o número do AINF e o CNPJ Matriz (Fig. 79).

PROCESSO:

Número do Processo no Comprot:

Número do AINF:

CNPJ Matriz (CNPJ autuado):

Fig. 79

OBS.: CNPJ Matriz deve ser sempre aquele contra o qual foi lavrado o AINF, independente de alterações posteriores.

4.2.3.1. CIÊNCIA DO SOLIDÁRIO

Informe o CPF/CNPJ do(s) responsável(is), a data de ciência dos mesmos do Ato Administrativo (AINF, Resultado de Apreciação) e o tipo de ciência (Fig. 80).

CIÊNCIA DO SOLIDÁRIO

CPF/CNPJ: Data:

☐ Pessoal ☐ Correio ☐ Fax ☐ Edital

☐ Meio Eletrônico ☐ Email ☐ Outros

Fig. 80

4.2.3.2. DESISTÊNCIA DO QUESTIONAMENTO

Para registro de Desistência (independente da motivação) de Questionamento interposto pelo contribuinte e em curso na esfera administrativa do Ente Federado informe a data legal da desistência e indique a instância em que o processo tramitava (Fig. 81) .

INFORMAR DESISTÊNCIA DO QUESTIONAMENTO

Data : ☐

Instância Recorrida:

☐ 1ª instância

☐ 2ª instância

☐ 3ª instância

Fig. 81

4.2.3.3. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CT POR MEDIDA JUDICIAL

A suspensão da exigibilidade do CT por medida judicial deverá ser informada tanto para o AINF lavrado com exigibilidade suspensa, quanto para o AINF cujo(s) CT(s) tiveram sua exigibilidade suspensa após a sua lavratura.

Para registro de suspensão da exigibilidade, por medida judicial, do(s) CT(s) constituinte(s) do Processo informe a Data da Medida Judicial (data da Suspensão da Exigibilidade pela Autoridade Judiciária), a Data da Análise (data da análise pela Administração Tributária da Medida Judicial que suspendeu a exigibilidade do CT), o Número da Ação Judicial e a UF em que o processo tramita (Fig. 82).

Obs.: a suspensão da exigibilidade do CT terá validade por 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias contados da Data da Análise, e deverá ser re-informado, caso o contencioso administrativo se prolongue por um período superior ao mesmo.

INFORMAR SUSPENSÃO POR MEDIDA JUDICIAL

Data da medida judicial : ☐ **Data da análise:** ☐

Número da Ação Judicial: ☐ UF : ☐

Fig. 82

4.2.3.4. REATIVAÇÃO DE COBRANÇA

Para registrar a reativação de cobrança de CTs, suspensos anteriormente por medida judicial, informe a data da decisão e indique o resultado da Decisão Judicial (Fig. 83):

- DEVEDOR -> para manutenção do crédito
- EXTINÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL -> para a extinção do(s) CT(s)

REATIVAR A COBRANÇA (Suspenso por medida judicial)

☐ Devedor

☐ Extinto por decisão judicial

Data da publicação da decisão: ☐

Fig. 83

4.2.3.5. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR REPRESENTAÇÃO

A suspensão da exigibilidade do CT por representação deverá ser informada somente nos casos de ocorrência de emissão indevida do AINF, sem ciência efetiva do contribuinte.

Para registro de suspensão da exigibilidade por representação, do(s) CT(s) constituinte(s) do Processo, informe a data da suspensão, a identificação do Ato Decisório que legitima o evento e a sua motivação (Fig. 84).

INFORMAR SUSPENSÃO POR REPRESENTAÇÃO (Ato da Administração Tributária)

Data da suspensão: [ ] Ato decisório: [ ]

Motivação: [ ]

Fig. 84

4.2.3.6. REVISÃO DE LANÇAMENTO

Para registrar a Revisão de Ofício de Lançamento informe a data da revisão, a identificação do Ato Decisório que legitima o evento e a Abrangência da Revisão (Fig. 85).

Para a revisão total indique se ela ocorrerá com ou sem suspensão da cobrança.

Se a revisão for parcial informe para cada CT do AINF: o código do tributo/contribuição (item 1.3), a competência (mm/aaaa) e os valores originais (principal e do % de multa), os valores Mantidos do Original (principal e % e multa), Valores Revistos (principal e % multa) e “sim” se a sua cobrança será suspensa.

As informações devem ser prestadas na seqüência constante da “Consulta CT” (item 2.3.3). Inserir uma linha para cada CT.

Somente será possível rever os componentes de processos de AINF com a data de ciência do contribuinte devidamente registrada, com saldo em aberto que estejam em uma das seguintes situações:

- “SUSPENSO” por “Julgamento da Impugnação”(consideração ocorrência de erro de fato e não de mérito)
- “DEVEDOR”

Obs.: utilize esta funcionalidade para extinguir os CTs de lançamentos, notificados, emitidos indevidamente.

REVISÃO DE LANÇAMENTO (Ato da Administração Tributária)

Data: [ ] Ato decisório: [ ]

Abrangência da Revisão:

☐ **TOTAL:** ☐ Com suspensão da Cobrança ☐ Sem suspensão da Cobrança

☐ **PARCIAL** (Obs.: Obrigatório preencher a tabela - Informações do Revisão Parcial):

Débito **Original Lançado** no AINF (*)				Valores Mantidos		Valores Revistos		Suspender Cobrança
Código	PA/EX	Principal	% Multa	Principal	% Multa	Principal	% Multa	

Obs.: Inserir linhas para informar todos os PA de todos os impostos/contribuições

* informar conforme extraído do aplicativo Consulta Processo/CT

Fig. 85

4.2.3.7. CORREÇÃO DE DADOS DO AUTO INFORMADOS ANTERIORMENTE

Para corrigir dados do processo informados anteriormente informe para cada CT do processo: o código do tributo/contribuição (item 1.3), a competência (mm/aaaa), os valores originais (principal e do % de multa) lançados e a correção pretendida (principal, % de multa e o tipo de correção) (Fig. 86)

As informações devem ser prestadas na seqüência constante da "Consulta CT" (item 2.3.3). Inserir uma linha para cada CT e informe o tipo de correção conforme abaixo:

- I -> para Incluir CT
- E -> para Excluir CT
- A -> para Alterar CT

Esta funcionalidade implica em inclusão, exclusão ou alteração dos CT informados anteriormente, substituindo-os pelos novos valores e será possível apenas para os processos que tenham crédito tributário (CT) em uma das situações abaixo:

- Aguardando Ciência do Lançamento (sempre);
- Aguardando Prazo para Impugnação (desde que não tenha ocorrido nenhuma alteração em CT do processo, como extinções, desmembramentos, etc.);
- Suspensão por ação judicial (desde que cadastrado nesta situação)
- Devedor puro não inscrito em Dívida Ativa.

O Sistema não armazenará os valores informados anteriormente, ou seja os CT's serão substituídos pelos valores corrigidos informados.

CORREÇÃO DE DADOS DO AUTO INFORMADOS ANTERIORMENTE

Débito **Original Lançado** no AINF (*)				Correção de Valores		
Código	PA/EX	Valor principal	% Multa	Principal	% Multa	Tipo (**)

Fig. 86

4.3. INSTRUÇÕES PARA ASSINATURA DIGITAL DOS FORMULÁRIOS:

P.1: Selecione Arquivo na Aba de Menu da Planilha BrOffice e clique em “Assinaturas Digitais” (F

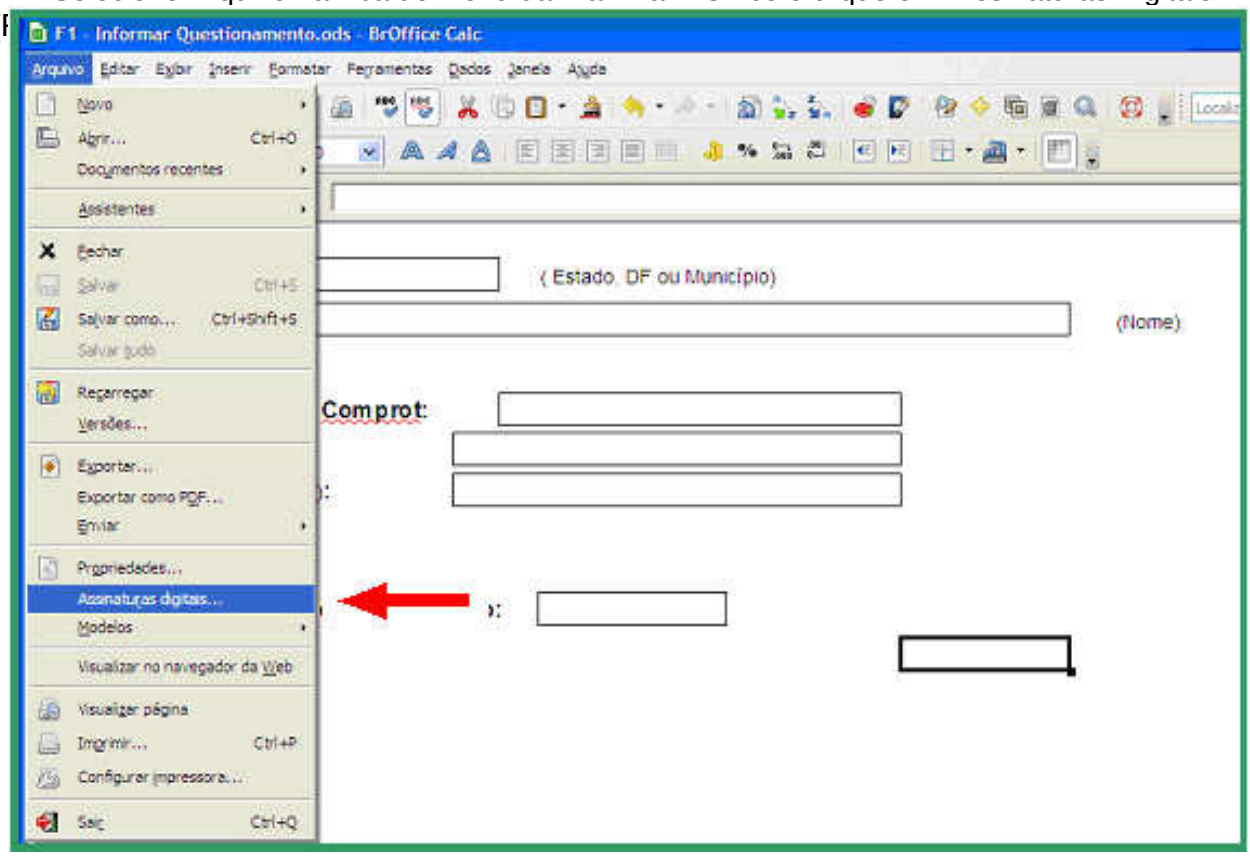


Fig. 87

P.2: Clique em “Assinar Documento” (Fig. 88)

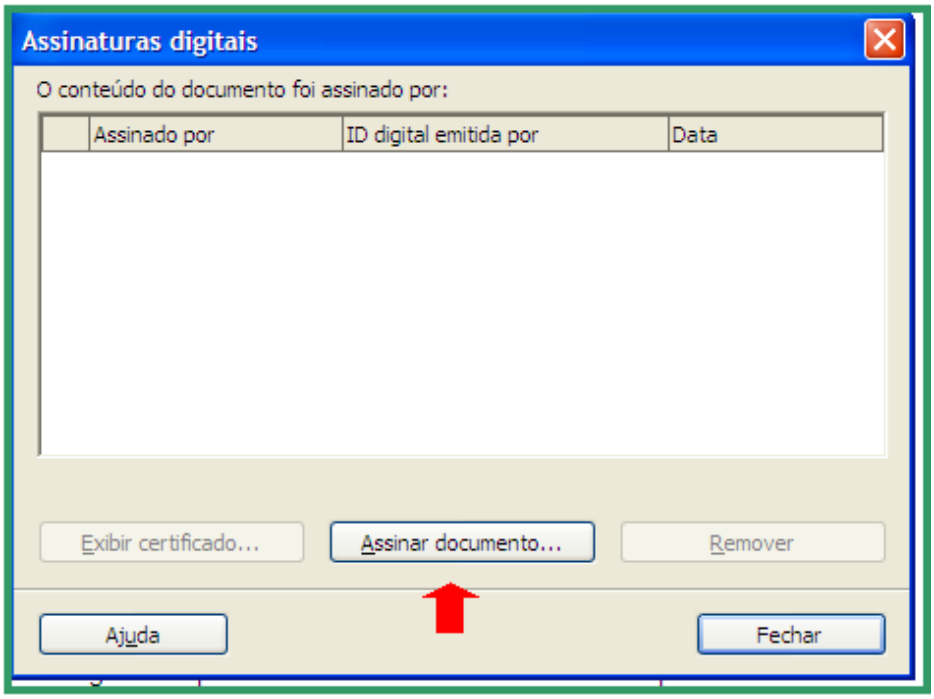


Fig. 88

P.3: Selecione o Certificado e informe a senha do Certificado Digital (Fig. 89)

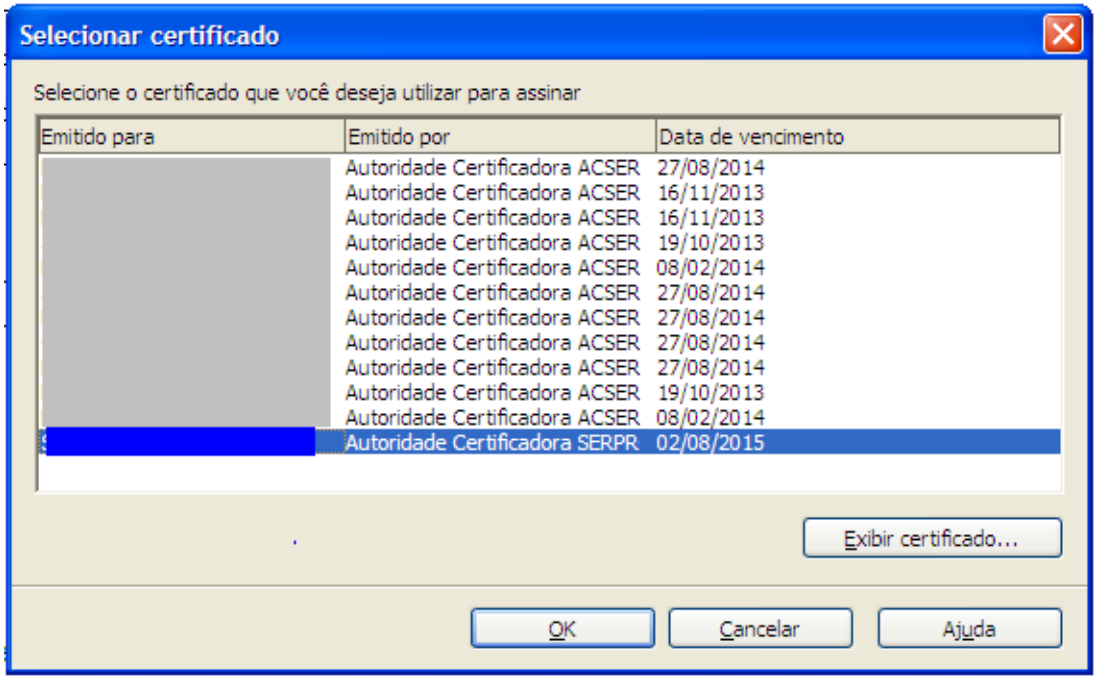


Fig. 89

P.4: O aplicativo informa a identificação do responsável pela assinatura do conteúdo (Fig. 90).

A assinatura digital pode ser verificada enquanto a integridade do conteúdo do documento for mantida e pode ser verificada a qualquer momento.

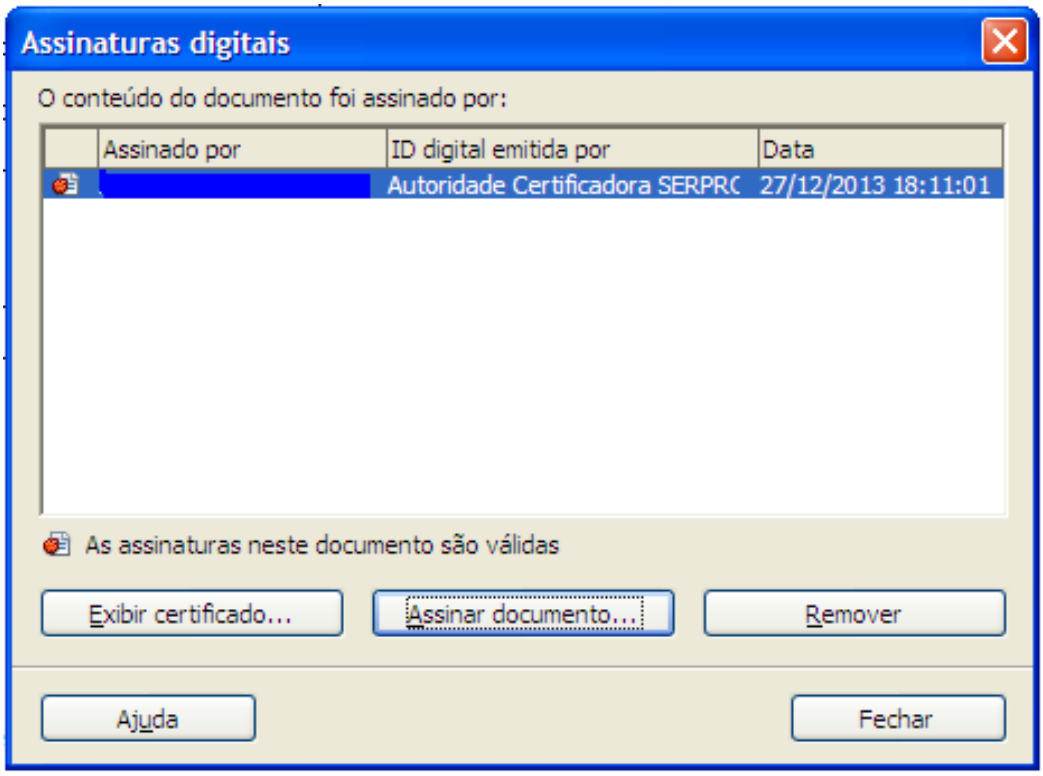


Fig. 90

5. EXEMPLOS:

5.1. NOME DO ARQUIVO DOS FORMULÁRIOS:

A. Nome dos arquivos do F1 para informar questionamento parcial de 1ª Instância do AINF de nº 04.9.0001916.00001.00000001/2014-31 emitido pelo Estado de São Paulo

SP_04900019160000100000001201431_Q1

B. Nome dos arquivos do F2 para informar resulta de apreciação de 2ª Instância do AINF de nº 04.9.0007051.00003.00000111/2014-31 emitido pelo Município de Santo Rita do Passo Quatro (SP)

SantaRitaDoPassaQuatro_SP_04900070510000300000111201431_RA2

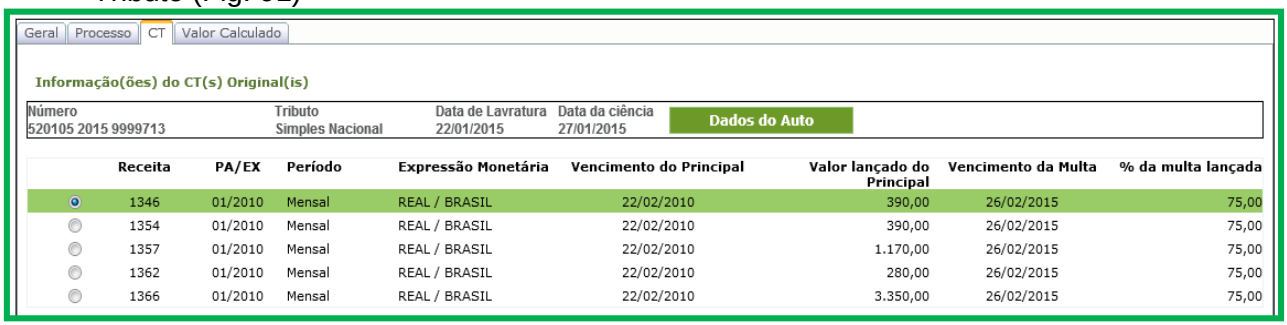
C. Nome dos arquivos do F3 para informar "ciência dos solidários" e "suspensão da exigibilidade do CT por medida judicial" do AINF de nº 04.9.0000380.00001.00000001/2014-01 emitido pelo Município de São Francisco de Assis do Piauí (PI).

a. F3 para a Ciência de Solidário:
SãoFranciscoDeAssisDoPiaui_PI_04900003800002100000001201500_OI1

b. F3 para a Suspensão da Exigibilidade do CT por Medida Judicial:
SãoFranciscoDeAssisDoPiaui_PI_04900003800002100000001201500_OI2

5.2. PREENCHIMENTO DA TABELA DO QUESTIONAMENTO PARCIAL

5.2.1. CT originais: buscar da tela de Consulta – Processo / CT, os CTs de cada PA/Infração/ Tributo (Fig. 91)



Receita	PA/EX	Período	Expressão Monetária	Vencimento do Principal	Valor lançado do Principal	Vencimento da Multa	% da multa lançada
1346	01/2010	Mensal	REAL / BRASIL	22/02/2010	390,00	26/02/2015	75,00
1354	01/2010	Mensal	REAL / BRASIL	22/02/2010	390,00	26/02/2015	75,00
1357	01/2010	Mensal	REAL / BRASIL	22/02/2010	1.170,00	26/02/2015	75,00
1362	01/2010	Mensal	REAL / BRASIL	22/02/2010	280,00	26/02/2015	75,00
1366	01/2010	Mensal	REAL / BRASIL	22/02/2010	3.350,00	26/02/2015	75,00

Fig. 91

5.2.2. Informar no Formulário 1, para cada CT (item 1.6.3), os valores "questionados" e "não questionados".

Exemplo:

CTs constituídos originalmente no AINF notificado em 27/01/2015:

Receita	PA/EX	Período	Expressão Monetária	Vencimento do Principal	Valor lançado do Principal	Vencimento da Multa	% de Multa Lançada
1343	01/2010	mensal	REAL/BRASIL	22/02/2010	1.250,00	26/02/2015	75,00
1344	02/2010	mensal	REAL/BRASIL	22/02/2010	2.000,00	26/02/2015	150,00
1366	01/2010	mensal	REAL/BRASIL	22/03/2010	2.750,00	26/02/2015	75,00
1366	02/2010	mensal	REAL/BRASIL	22/03/2010	4.000,00	26/02/2015	150,00

Relativamente aos CTs (item 5.2.3.1) vamos supor que o contribuinte tenha questionado o Percentual da Multa lançada no PA 02/2010(de 150,00% para 75,00%) e os valores do principal do ICMS em sua totalidade (R$ 1.250,00) e da CPP em parte (R$ 1.500,00) do PA 01/2010.

A tabela para informar esse questionamento parcial por meio do Formulário 1 seria:

TABELA - Informações do Questionamento Parcial:

Débito Original Lançado no AINF (*)				Valor Questionado		Valor Não Questionado	
Código	PA/EX	Valor principal	% Multa	Valor principal	% Multa	Valor principal	% Multa
1343	01/2010	1.250,00	75,00	1.250,00			
1344	02/2010	2.000,00	150,00		75,00	2.000,00	75,00
1366	01/2010	2.750,00	75,00	1.500,00		1.250,00	
1366	02/2010	4.000,00	150,00		75,00	4.000,00	75,00

Obs.: Inserir linhas para informar todos os PA de todos os impostos/contribuições questionados e não questionados

Fig. 92

Código de tributos:1343 – ICMS, 1344 – ISS, 1366 – CPP

Obs.: os CT totais ou parciais da coluna 'Valor **Não Questionado'**., se não pagos são apartados em um outro Processo (Processo Desmembrado)

5.3. PREENCHIMENTO DA TABELA DE LANÇAMENTO MANTIDO EM PARTE

No exemplo do item 5.3.2, o resultado da apreciação do questionamento parcial (5.2.3.2), manteve em parte o lançamento; extinguindo R$ 250,00 e R$ 500,00 dos valores dos principais do ICMS e do ISS, respectivamente; e reduzindo o percentual de multa do PA 02/2010 de 150% para 112,50%.

A tabela para informar Resultado de Apreciação com "manutenção em parte" do lançamento por meio do Formulário 2 seria:

TABELA - Informações da Apreciação Mantida em Parte :

Débito Original Lançado no AINF (*)				Valor Extinto		Valor Mantido do Original		Saldo Final	
Código	PA/EX	Valor Principal	% Multa	Principal	% Multa	Principal	% Multa	Principal	% Multa
1343	01/2010	1.250,00	75,00	250,00		1.000,00		1.000,00	75,00
1344	02/2010	2.000,00	150,00		37,50		37,50		37,50
1366	01/2010	2.750,00	75,00	500,00		2.250,00		2.250,00	75,00
1366	02/2010	4.000,00	150,00		37,50		37,50		37,50

Fig. 93